

중대산업재해 대응 매뉴얼

[도급·용역·위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보 조치 가이드라인 포함]



2023. 5.

서울특별시교육청

[정책·안전기획관]

매뉴얼 정비 주요 내용

(’23. 5. 15. 정책·안전기획관 중대재해예방팀)

☐ 중대산업재해 대응 매뉴얼

페이지	대상 내용	정비내용 설명	비 고
4~7 (신설)	중대산업재해 예방 요령	- 절차도 및 설명자료를 신설 - 작업중지의 구체적인 상황 제시, 작업 중지 실시 방법 및 추후 조치에 관한 내용 구체화 ※ 근로자의 작업중지 권리 등 중요사항 반영	
8 (수정)	중대산업재해 발생 시 대응 요령 (행동요령 절차도)	- 실제 필요한 대응 내용으로 단계간 중복 또는 이동 조정 및 문구 수정 ※ 긴급한 경우 최초 발견자도 119 출동 시까지 응급조치 실시 등 반영	
9~10 (추가)	중대산업재해 발생 시 대응 요령 (행동요령 설명자료)	- 단계별 행동요령을 구체적으로 설명한 내용을 추가 ※ 기존 매뉴얼에는 행동요령 절차도만 있었음	
11~13 (추가)	사고유형별 응급조치 방법	- 자주 발생하는 사고유형별로 응급조치 방법을 정리한 것으로 긴급 시 활용할 수 있도록 추가	

☐ 도급·용역·위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보조치 가이드라인

페이지	대상 내용	정비내용 설명	비 고
22 (추가)	근거 법령	- 산업안전보건법 제2조(정의)의 내용 및 고용노동부 지침 중 ‘도급’ 설명 내용 추가	
26 (추가)	[붙임 1] 적격 수급업체 선정 가이드 라인 (단계별·주체별 의무사항 구분표)	- 도급인과 수급인의 의무사항을 단계별·주체별 요약정리표를 만들어 주체별 역할 파악이 쉽도록 표기	
27~30 (수정)	[붙임 1] 적격 수급업체 선정 가이드 라인 (단계별 구체적 설명자료)	- 도급인과 수급인의 의무사항을 단계별·주체별로 구분 정리 및 수정하여 내용을 쉽게 파악할 수 있도록 표기	
32~33 (추가)	[붙임 2] 안전보건 협의체 구성 운영 및 점검 가이드라인	- 협의체 회의 진행요령 예시자료 추가 - 협의체 회의록 예시자료 추가	
39~42 (추가)	[붙임 2] 안전보건 협의체 구성·운영 및 점검 가이드라인	- 업체에서 작성 제출에 필요한 ‘안전보건활동계획서’ 서식 추가 및 주요 도급(급식, 시설관리, 청소) 분야별 작성 예시자료 추가	



「산업안전보건법」 전부개정('20.1.16.시행) 및 「중대재해 처벌에 관한 법률」 제정('22.1.27.시행)에 따라 모든 근로자의 안전한 일터 조성을 위해 학교 및 각 기관에서는 기본적인 “산업안전보건법”상의 의무 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

학교 및 기관은 산업안전보건법령을 준수하시고, 본청은 전반적인 안전관리시스템을 구축하여 중대산업재해 사고를 예방하는 데 최선을 다할 것입니다.

일러두기



♣ 본 매뉴얼에 인용된 법령 및 지침 내용은 참조 시점과 다를 수 있으니 최신 법령 및 규정, 공문으로 안내된 지침을 참고하시기 바랍니다.

☞ 매뉴얼 탑재: 서울특별시교육청 홈페이지(www.sen.go.kr)

- 조직안내 - 정책·안전기획관 - 부서업무방

♣ 관련 법령 및 지침

- ☞ 중앙행정기관 중대재해 예방 매뉴얼(고용노동부 2022.03.)
- ☞ 지방자치단체 산재예방 매뉴얼(고용노동부 2021.12.)
- ☞ 중대재해처벌법 해설서(고용노동부 2021.11.17)
- ☞ 도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼[적격 수급업체 선정 가이드 라인 포함]
(고용노동부, 2021.12.)
- ☞ 중대재해처벌법령 FAQ 중대산업재해 부분(고용노동부 산업안전보건본부, 2021.1.)
- ☞ 산업재해 예방 관련 주요사항 안내(교육부 학교안전총괄과 2022.1.)
- ☞ 학교급식실 산업안전보건 매뉴얼(교육부, 서울특별시교육청 학교보건진흥원, 2021)
- ☞ 위험성평가 및 근골격계부담작업 유해요인조사 실시 안내 (정책안전기획관-3112, 2022.03.18.)
- ☞ 공립학교 산업안전보건업무 안내자료(서울특별시교육청 학교보건진흥원, 2021)
- ☞ 알아두면 도움이 되는 건강검진(서울특별시교육청 학교보건진흥원, 2021)
- ☞ 학교 근로자 산업재해예방가이드(서울특별시교육청 학교보건진흥원, 2020)

목 차

1. 안전보건 목표 및 경영방침	1
안전보건 목표 및 경영방침	2
2. 중대산업재해 대응 매뉴얼	3
중대산업재해 예방 요령	4
중대산업재해 발생 시 대응 요령	8
[붙임 1] 사고유형별 응급조치 방법	11
[붙임 2] 산업재해 발생 시 보고 및 보상업무 절차	14
[붙임 3] (서식) 중대산업재해 발생 보고 및 산업재해조사표 ..	16
3. 도급, 용역, 위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보 조치 가이드라인 ...	20
도급, 용역, 위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보 조치 가이드라인	21
[붙임 1] 적격 수급업체 선정 가이드라인	26
[붙임 2] 안전보건 협의체 구성·운영 및 점검 가이드라인	31
4. 자주 문의하는 사례	44

[참고자료]

1. 산업안전보건법 주요 준수사항	55
2. 중대재해처벌법령 주요 내용	56
3. 관할 지방고용노동(지)청 및 근로복지공단 연락처	57

1.



서울특별시교육청

안전·보건 목표 및 경영방침

1. 서울특별시교육청 안전·보건 목표 및 경영방침

서울특별시교육청 안전·보건 목표 및 경영방침

- 목 표 -

안전보건 체계 구축·운영을 통한 안전한 일터 조성

- 경 영 방 침 -

서울특별시교육청은 “더 질 높은 학교교육, 더 평등한 출발, 더 따뜻한 공존교육, 더 세계적인 미래교육, 더 건강한 안심교육”이라는 서울교육 정책방향을 실현하고 사회적 책무를 다하고자, 교육행정서비스를 제공함에 있어 언제나 근로자의 생명·안전·건강을 지키는 것을 최우선의 가치로 삼는다.

이에 중대 재해 없는 서울특별시교육청을 만들기 위하여 다음의 안전·보건 경영방침을 선언하고 실천한다.

1. 서울특별시교육청은 근로자의 안전과 건강을 최우선 가치로 두고, 최고의 산업 안전보건 경영 체계를 구축하여 유지·관리한다.
2. 서울특별시교육청은 모든 구성원과 관계자의 산업안전·보건 지식과 의식 수준을 향상하기 위해 안전보건교육을 실시하고, 모든 구성원은 적극적으로 참여한다.
3. 서울특별시교육청은 소속기관과 학교에 대하여 사전에 유해·위험요소를 파악함으로써 산업재해를 예방하는 시스템을 갖추고 이를 유지·관리하며 개선한다.
4. 서울특별시교육청은 산업재해를 예방함에 있어서 근로자의 의견을 경청하고 적극적으로 참여를 유도하며 법규와 안전수칙을 철저히 준수한다.
5. 서울특별시교육청은 안전보건 경영방침과 목표 및 성과를 모든 구성원과 관계자들에게 투명하게 공개하고, 이 방침을 성실히 실천한다.

2023년 2월

서울특별시교육감 조희연 

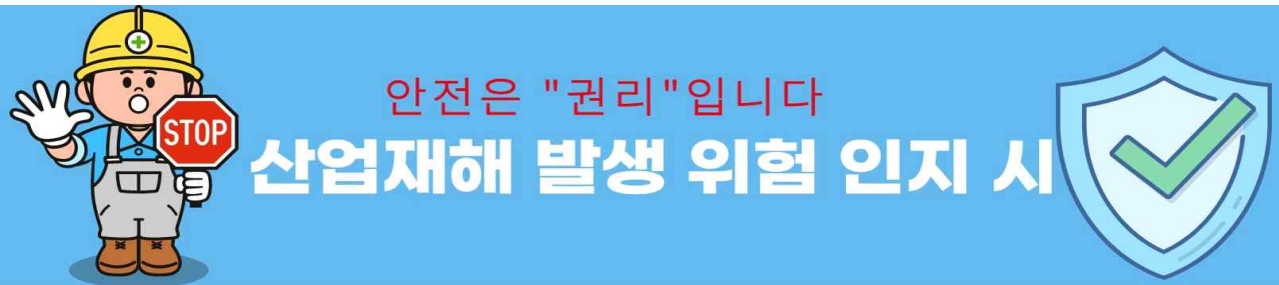
2.



중대산업재해 대응 매뉴얼

2. 중대산업재해 대응 매뉴얼

I 중대산업재해 예방 요령



산업재해 발생 위험 -> 즉시 작업 중지 -> 관리자 보고

01. 위험 인지

근로자 행동요령



산업재해 발생 위험 인지 즉시 작업을 중지해요 관리자에게 위험 상황을 보고해요

위험요소 파악 -> 위험요소 제거 -> 작업 재개

02. 안전 및 보건에 관한 조치 실행

관리자 행동요령



위험요소를 파악해요 위험요소를 제거해요 안전하게 작업을 재개해요

자체 대응이 어렵다면 서울시교육청 안전관리자와 상의 후 대응해요(724-1450,452)

산업안전보건법 법령 요지

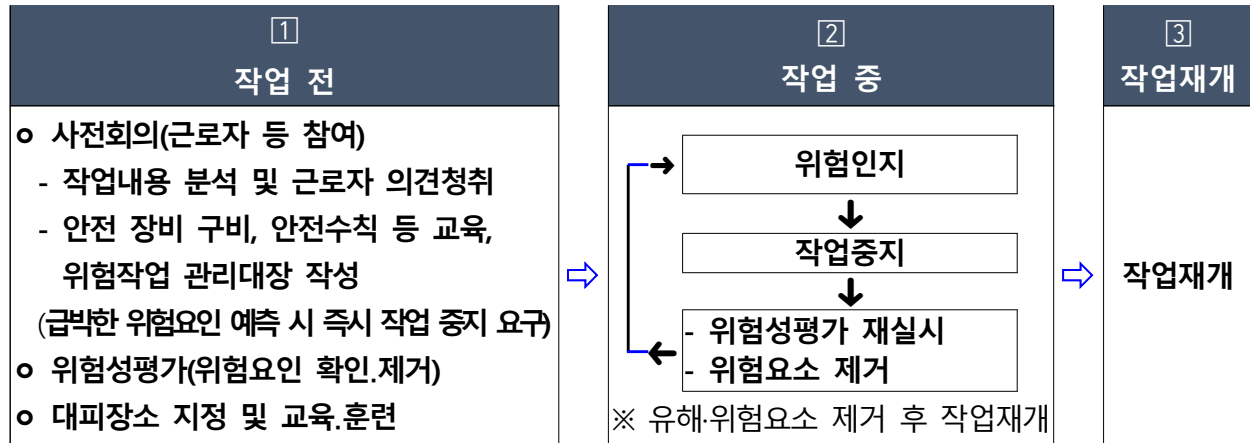
- ① 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 작업을 중지하고 대피할 수 있다
- ② 작업을 중지하고 대피한 근로자는 지체 없이 그 사실을 관리감독자 등에게 보고하여야 한다
- ③ 관리감독자 등은 보고를 받으면 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다
- ④ 사업주는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있다고 근로자가 믿을 만한 합리적인 이유가 있을 때에는 작업을 중지하고 대피한 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 아니 된다

중대재해예방을 위한 서울교육 종사자 의견 수렴 게시판



중대재해예방

□ 중대산업재해 예방 절차도



① 【작업 전】 사전 위험성평가 실시 및 안전수칙 등 교육

○ (사전회의 및 안전교육) 근로자 참여 및 작업내용 분석

- 작업장소, 기계·기구, 환경 등에서의 산업재해 발생 위험이 있는지를 확인하고 필요한 경우 안전보건 조치를 한 후 작업 개시

※ 매년 실시하는 정기 위험성평가 내용 참고하여 논의 가능(새로운 업무는 신규 위험성평가 실시 필요)

- (안전장비 구비 및 안전수칙 교육 등) 작업 전 안전장비 착용, 안전수칙 교육, 시설관리분야 위험작업 관리대장 작성

○ (위험성평가 실시) 위험성평가 절차서에 따라 해당 작업내용 분석 후 유해·위험요소 제거

- 위험요인별 ‘위험성 정도’ 파악 및 ‘위험 제거 또는 감소 방안’ 마련
- 위험성 감소 방안 확정(요인별 제거·대체 또는 통제)

- (원칙) 효과가 가장 높은 수단을 선택(예산·기술 수준 등 고려)

☞ 위험작업을 폐지하거나, 기계·기구, 물질의 변경 또는 대체를 통해 위험을 본질적으로 제거하는 방법을 우선적으로 선택

- (임시방안) 제거·대체가 어려운 경우

☞ ① (공학적 조치) 안전장치, 방호문, 국소배기장치 설치 등 유해·위험요인의 위험성이나 접근가능성을 줄이는 기술적 조치 →
② (행정적 조치) 남은 위험에 대해서는 작업 매뉴얼 정비, 작업허가제(대장 작성) 등 관리적 방법 순으로 조치사항을 마련

※ 위험요인에 대한 정보 수집 및 정리	- 과거의 사고조사 보고서 - 기계, 장비 등 보유현황 및 설명서 - 화학물질 제조업체가 제공하는 MSDS - 안전모, 마스크 등 안전장비 보유현황 및 근로자 교육 자료
--------------------------	---

○ (대피장소 지정 및 교육·훈련)

- (대피장소 지정) 작업 계획 수립 시 및 작업 시작 전에 적절한 대피장소를 지정 및 경로를 확보하고, 응급 및 사고복구 차량 접근로 확보
- (대피 방법) 다음 상황 시 즉시 작업 중지 ⇒ 비상 대피장소로 대피
 - ① 중대 재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우
 - ② 중대 재해가 발생한 경우
- (대피 교육·훈련) 대피 장소·경로·방법에 대한 교육 및 훈련 실시

② 【작업 중】 위험요인 인지 시 작업 중지

- (작업 중지) 중대재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우나 중대재해가 발생한 경우 ➡ **즉시**

☑ 급박한 위험이 있는 경우란!! (고용노동부 안전보건관리체계 가이드북; 2021.8.)

- 작업발판, 안전난간 등이 설치되지 않아 추락 위험이 높은 경우
- 시설물 설치가 부적합하거나 부적절한 자재가 사용된 경우
- 붕괴사고의 우려가 높은 경우
- 가연성·인화성 물질 취급 장소에서 화기 작업을 실시하여 화재·폭발의 위험이 있는 경우
- 유해·위험 화학물질 취급 설비의 고장, 변형으로 화학물질의 누출 위험이 있는 경우
- 밀폐공간 작업 전 산소농도 측정을 하지 않은 경우
- 유해화학물질을 밀폐하는 설비에 국소배기장치를 설치하지 않은 경우

- (작업 중지권자) 근로자, 작업지휘자, 관리감독자 등 위험 인지한 누구나
 - ① (근로자 등) 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우 작업을 중지하고 대피할 수 있음
 - ② (관리감독자 등) 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 함

○ 보고 및 위험요인 제거 조치

- (근로자 등) 작업중지 후 지체없이 관리감독자 등에게 보고
- (관리감독자 등) 보고받은 상황 확인, 안전·보건에 필요한 조치 이행
 - 위험요인 정리 및 위험성 감소 방안 확정
 - 예산·인력 등 자원 배정 방안 마련

○ (근로자 보호조치) 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있다고 믿을 만한 합리적인 이유가 있어 작업을 중지하고 대피한 근로자에 대하여는 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 안 됨

③ 【작업 재개】 유해·위험요인 제거 조치 후 작업 재개 가능

○ (위험성평가 절차 반복) 유해·위험요인이 제거 및 해소될 때까지

- ※ 단, 근로감독기관이 작업중지 명령한 경우 작업재개 절차: 재발방지 대책 수립
→ 노동청에 제출 → 근로감독기관의 심의 및 승인 → 작업재개 가능

중대산업재해 발생 시 행동요령

단계별 대응요령



☎ 119 신고 매뉴얼

119 신고 ↓	부상자 위치 알림 - 주소, 건물 등 구체적
경위 설명 ↓	무슨 일이 일어났는지 부상자의 수, 다친 정도
응급 조치 ↓	구급차 도착 전까지 - 대원 지시에 따라 응급조치
상황 종료	구급차 도착 - 부상자 위치 알림 등

⚠ 사고 상황별 초기대응 요령

- (감 전) 즉시 전원 차단, 통전 차단 확인
- (질 식) 작업 중지, 신선한 공기가 있는 곳으로 대피
- (화 재) 소화기를 이용한 초기 진화, 진압이 힘들 경우 신속히 대피
- (무너짐) 해당 공중의 기계·장비 정지, 2차 피해 발생 방지
- (기계 재해) 재해 발생 시 기계 정지, 2차 피해 발생 방지
- (유해 물질 누출) 가까운 밸브 차단, 신속한 대피, 호흡기 및 피부 보호
- (인화성·산화성 물질 누출) 점화원 발생 억제 조치 및 접촉 금지

✍ 중대(산업)재해 발생 보고 (1차 즉시 유선 보고 (2차 서식 보고)

1. 서울지방고용노동청 ○○지청 (산재예방지도과장)
2. 서울특별시교육청 정책·안전기획관 중대재해예방팀 ☎ 399-9788, 팩스 6973-9918
3. ○○교육지원청교육장

① 사고 발생 인지(최초 발견자 등)

○ 즉시 작업 중지 및 긴급대피

- 즉시 작업 중지, 기계 정지, 전기 차단 등
- 근로자 긴급대피 및 주변 사람에게 사고 발생 전파

○ 119 신고 및 관리자 등에게 보고

- 부상자 위치, 부상자 수 및 부상 정도, 사고 경위 등 설명

○ 응급조치 및 초기대응

- 구급차 도착 전까지 대원 지시에 따라 응급조치

☑ 119 신고 매뉴얼

- **119 신고:** 구체적으로 주소 및 건물 등을 설명하여 부상자의 위치를 알림
- **경위 설명:** 사건이 어떤 일로 일어났는지와 부상자의 수, 다친 정도를 설명함
- **응급 조치:** 구급차가 도착하기 전까지 전화로 구급대원에게 응급처치 방법을 듣고 조치함
- **상황 종료:** 구급대원 도착 후 응급처치 등 상황을 설명해 주고 인계

② 사고 대응

○ 응급조치 및 초기대응

- 119 신고 및 구급차 도착 전까지 응급조치 및 초기대응 조치

○ 사고 확대 방지 조치

- 2차 사고 방지 조치 및 사고 원인 확인, 현장 보존(훼손 금지)

사고상황	사고 확대 방지 조치
감전	· 즉시 전원을 차단하고 부도체(나무, 플라스틱 등)로 사고자를 떼어냄
질식	· 작업을 중지하고, 신선한 공기가 있는 곳으로 대피함
화재	· 소화기를 이용한 초기 진화하며, 진압이 힘들 경우 신속히 대피함
기계 재해	· 재해 발생 시 기계를 정지하여 2차 피해 발생을 방지함
유해물질 누출	· 신속히 흐르는 물로 씻어냄
인화성, 산화성 물질 누출	· 점화 발생 원인을 억제하는 조치를 한 후, 접촉을 금지함

○ 중대산업재해 발생 보고

- (시기 및 방법) 즉시 유선 보고 후 서면 보고(붙임 서식 참조)

※ 내용: ①사업장 개요 및 재해자 인적사항 ②재해 내용 및 발생 경위 ③조치 및 전망

- (보고처)

· (고용노동부) 지역별 관할 고용노동(지)청

· (교육청) 본청 정책안전기획관(중대재해예방팀) 및 관할 교육지원청

- (유관기관 지원 요청 등)
 - 추가 피해 예방 및 수습 등을 위한 유관기관 등 지원 요청
 - 유관기관 조사에 필요한 관련 서류 구비 현황 확인 및 정리

③ 사고 수습

○ 현장 통제·정리 및 현장 보존

- 통제구역 설정 및 출입 제한: 현장 보존 및 추가 사고 방지
- 사고원인 등 조사가 끝날 때까지 현장 보존

☒ 사고 현장 보존 방법

- 사고 현장 사진 및 동영상 촬영
- CCTV 확보
- 사고 현장의 훼손을 막기 위해, 출입 금지 표시를 분명히 하고, 접근 일절 금지
- 응급구조를 위한 구조 활동 외에 생산 활동 등 모든 업무를 제한

- 상황 파악 및 수습을 위한 재해대책본부 설치: 역할 지정 및 업무 분담
- 추가 피해 방지를 위한 조치가 완료되기 전까지 작업 중지 유지
 - ※ 근로감독기관이 작업중지 명령한 경우 작업재개 절차: 재발방지 대책 수립
→ 노동청에 제출 → 근로감독기관의 심의 및 승인 → 작업재개 가능

○ 재발 방지 대책 수립

- 사고 원인의 종합적 파악 및 분석에 따른 재발 방지대책 수립
- 작업환경개선: 수시 위험성평가 및 근골격계유해요인 조사 → 위험
요인별 제거·대체 → 정기 위험성평가 항목에 반영
- 중대산업재해 대응 매뉴얼 교육 실시

○ ‘산업재해조사표’ 제출

- (시기 및 방법) 재해 발생한 날부터 1개월 이내 제출(붙임 서식 참조)
- (제출처)
 - (고용노동부) 지역별 관할 고용노동(지)청
 - (교육청) 본청 정책안전기획관(산업안전보건팀)

☐ 붙임

1. 사고유형별 응급조치 방법
2. 중대산업재해 발생 시 보고 및 보상 업무절차
3. (서식) 중대산업재해 발생 보고 및 산업재해조사표

붙임 1

사고 유형별 응급조치 방법

재해유형 ①

떨어짐, 넘어짐, 교통사고

- 재해자의 의식, 호흡, 자세, 맥박, 동공을 확인한다.
- 구호장비를 이용하여 부상자를 이동시킨다.
- 부상정도에 따라 현장에서 응급조치를 한다.
 - 다친 부위를 움직이지 않게 고정하고, 환자가 있는 곳이 위험한 위치가 아닌 한 완전히 고정하기 전에는 움직이지 않는다.
 - 다친 부위의 위와 아래 관절을 모두 포함하여 부목(식판, 주걱 등 곧은 재료)을 활용하여 고정한다.
 - 목뼈의 손상이 있는 경우에는 119구조대가 도착하기 직전까지 환자의 머리를 고정해주며 코와 배꼽이 일직선이 되도록 한다.

재해유형 ②

끼임·베임·절단사고

- 재해자의 의식, 호흡, 자세, 맥박, 동공을 확인한다.
- 구호장비를 이용하여 부상자를 이동시킨다.
- 부상정도에 따라 현장에서 응급조치를 한다.
 - **주요증상**
 - 손상 부위에 출혈량이 많고 속도가 빠르다.
 - 출혈량이 많아 호흡이 불규칙해지고 얼굴이 창백하며 몸이 차가워지는 쇼크 현상 발생
 - **응급처치요령**
 - 위험한 장소에서 안전한 장소로 옮긴다.
 - 지혈대 및 압박붕대로 출혈을 막아준다.
 - 출혈부분을 높여주고 안정되게 눕힌다.
 - 병원에서의 수술을 대비해서 절대로 음료 섭취를 금지한다.
 - 쇼크방지를 위해 보온하여 즉시 병원으로 이송한다.
 - 절단 부위를 생리식염수로 씻어 깨끗한 거즈로 감싼다.
 - 거즈로 감싼 후 다시 큰 타올로 싼 후 밀봉하여 얼음과 물 1:1의 비율로 섞은 용기에 봉지를 담아 냉장 상태를 유지한다.
 - 환자와 함께 접합 가능한 전문병원으로 신속히 이동

재해유형 ③**충격쇼크(일사병, 열사병) 사고**

- 재해자의 의식, 호흡, 자세, 맥박, 동공을 확인한다.
- 구호장비를 이용하여 부상자를 이동시킨다.
- 부상정도에 따라 현장에서 응급조치를 한다.

- 주요증상

- 얼굴이 창백해지며, 식은땀이 난다.
- 메스꺼움을 느끼며 구토나 헛구역질을 한다.
- 맥박이 빠르고 약하며 호흡이 불규칙적이고, 심하면 의식이 없어진다.

- 응급처치요령

- 머리에 부상이 없을 경우: 하체를 20~30cm 높인다.
- 가슴부상으로 호흡이 힘들 경우: 머리와 어깨를 높인다.
- 의식이 있는 경우 따뜻한 물, 차 등을 조금씩 마시게 한다.
- 의식이 없거나 희미한 경우, 수술을 요하는 경우 원칙적으로 물을 주지 않고, 환자가 심하게 원할 때에는 거즈에 물을 적셔 입 언저리에 대어준다.

재해유형 ④**이상온도 접촉(화상) 사고**

- 재해자의 의식, 호흡, 자세, 맥박, 동공을 확인한다.
- 구호장비를 이용하여 부상자를 이동시킨다.
- 부상정도에 따라 현장에서 응급조치를 한다.

- 주요증상

- 1도화상: 열에 의하여 피부가 붉어진 정도의 화상
- 2도화상: 피부에 물집이 생기는 정도의 화상
- 3도화상: 화상의 정도가 매우 심하여 신경 및 조직의 파괴까지 동반된 화상

- 응급처치요령

- 화상 부위의 열기와 통증이 가라앉을 정도로 찬물에 담근다.
- 의복을 벗기지 말고, 화상 입은 곳을 처치하고 담요 등으로 환자를 덮고 안정시켜 속히 병원으로 데려간다.
- 상처에 붙은 의복은 병원에서 떼도록 한다.
- 상처에 탈지면을 직접 대거나, 쇠붙이 등 상처에 붙어 있는 물건을 떼려고 하여서는 안되며, 물집을 터트려서도 안된다.

재해유형 ⑤ 전기 감전 사고

- 즉시 전기를 차단하고 안전한 장소로 옮긴 후 환자를 처치한다.
- **주요증상**
 - 전기쇼크에 의해 심장마비가 일어나 의식을 잃고 전신마비 증상을 나타낸다.
 - 전기가 들어가고 나오는 곳에 상처가 생기며 특히 나오는 출구의 상처는 깊고 심하다.
- **응급처치요령**
 - 즉시 전기를 차단하고 안전한 장소로 옮긴 후 환자를 처치한다.
 - 호흡정지 시 인공호흡 및 자동심장충격기(AED) 실시
 - 119구급대 도착할 때까지 실시 후 병원으로 이송하여 치료를 받는다.

재해유형 ⑥ 가스 누출·중독 사고

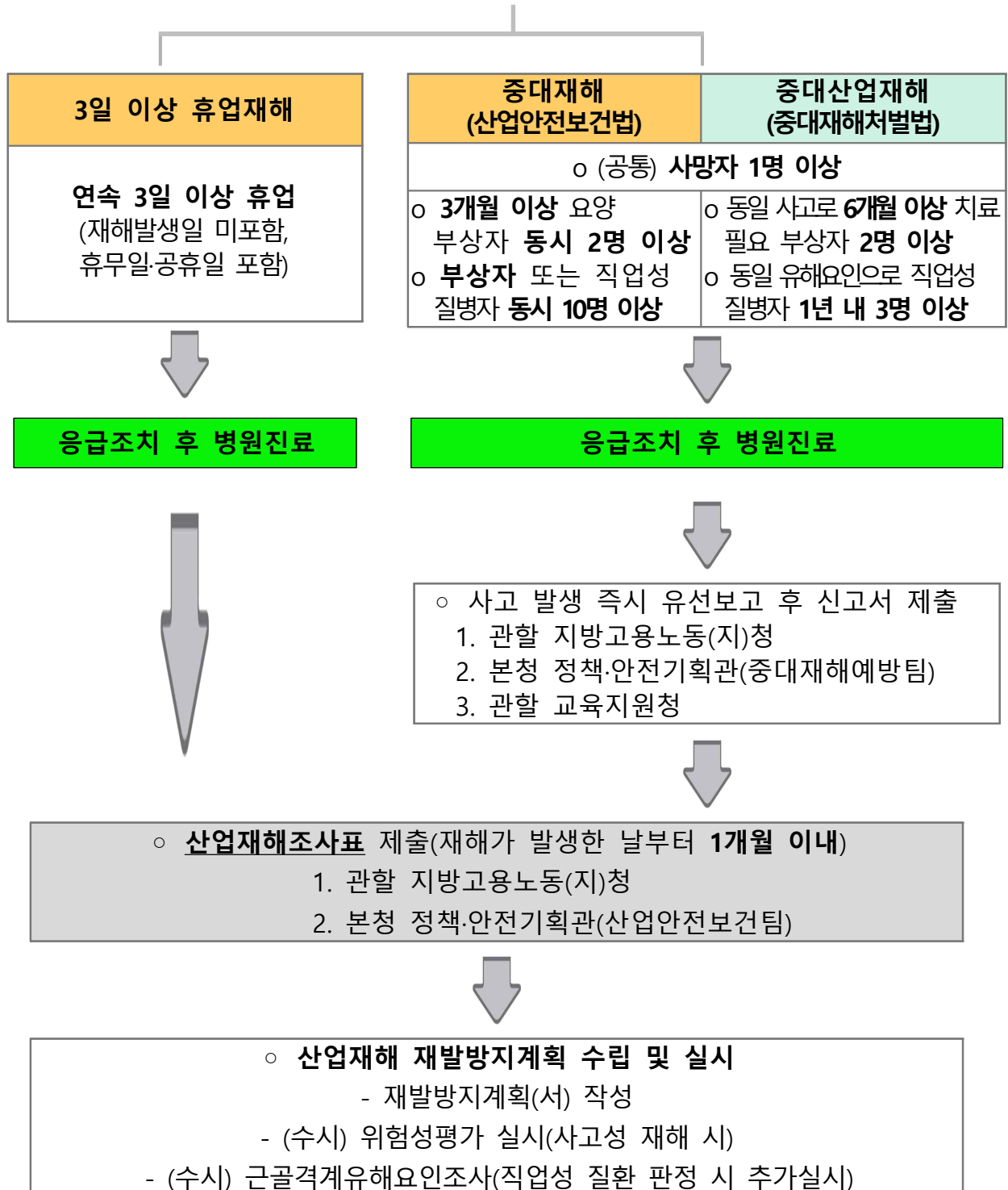
- 재해자의 의식, 호흡, 자세, 맥박, 동공을 확인한다.
- 구호장비를 이용하여 부상자를 이동시킨다.
- 2차 재해(폭발위험) 발생 우려 시, 즉시 근로자를 안전한 장소로 대피시킨다.
- 부상정도에 따라 현장에서 응급조치를 한다.
- **주요증상**
 - 위통, 구토, 경련
 - 현기증 및 의식불명
- **응급처치요령**
 - 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다.
 - 의복을 이완시키고 인공호흡을 실시한다.
 - 환자가 의식이 없을 때는 심폐소생술 및 인공호흡을 실시하면서 빨리 고압 산소가 있는 병원으로 옮겨야 한다.

붙임 2

산업재해 발생 시 보고 및 보상 업무절차

【서울특별시교육청 정책 · 안전기획관 산업안전보건팀 02-724-1452】

산업재해 발생보고



산업재해 보상신청

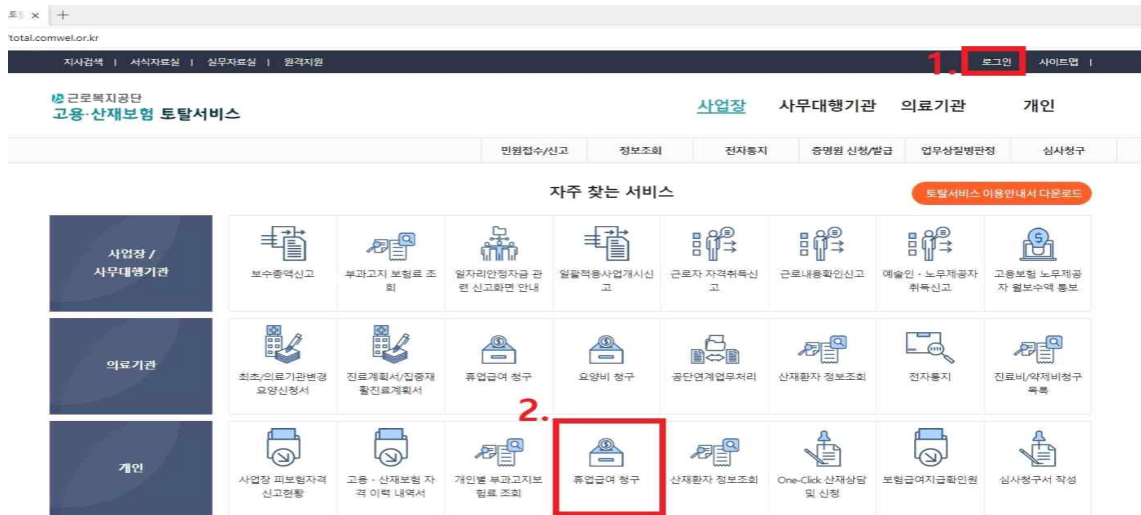
근로자의 요양신청 조건

- **4일 이상 요양**이 필요한 경우 재해자가 근로복지공단에 직접 신청 (재해발생일 기준 3년 이내 청구 가능)

[산업재해 발생 보고와 보상신청 조건 차이는 재해발생일 포함 유무에 있음]				
조건일 판단	1일	2일	3일	4일
① 산업재해조사표 제출	재해발생일	연속 3일 이상 휴업		
② 산업재해 보상신청	4일 이상 요양			

근로복지공단 보상청구 방법 및 제출서류

- 근로복지공단 고용산재보험 토탈서비스(<https://total.comwel.or.kr/>)
- 1) 로그인
- 2) "개인" 항목의 "휴업급여 청구" 클릭 후 요청서류 제출
 - 산업재해보상보험 요양급여 신청서
 - 산업재해보상보험 요양급여 신청 소견서(진료병원에 발급 요청)



승인여부 확인

승인	○ 근로복지공단 요청자료 제출(급여 등)	계속적 치료
불승인	○ 요양결정통보서 관할 지방고용노동(지)청 제출	종결

유의사항

- 다음 두 가지 경우, 산업재해 보상 승인 시 **산업재해조사표** 제출 여부 확인
- 1) 근로자가 개인적으로 先산업재해 보상신청을 한 경우
 - ※ 학교(기관)에서는 산재발생 사실을 모를 수 있어 노동청 보고를 간과하지 않기 위함
- 2) 사고성이 아닌 직업성질환 등으로 산업재해 보상신청을 한 경우
 - ※ 요양 승인을 받은 날부터 1개월 이내 산업재해조사표를 제출하며, 불승인의 경우는 미제출

붙임 3

[서식]중대산업재해 발생 보고 및 산업재해조사표

유선 보고 후 서식 작성하여 송부 바람

중대산업재해 발생보고 [본청용]

문서번호:

202 . . .

수 신: 서울지방고용노동청 [광역중대재해관리과] ☎ 2250-5838, 팩스 3789-3005
서울특별시교육청 [정책·안전기획관 중대재해예방팀] ☎ 399-9788, 팩스 6973-9918

발 신:

1. 사업장 개요

사업장명	대표자	소재지	근로자수	업 종

2. 재해자 인적사항

성 명	주민등록번호	소 속	직종	입사일자	동종경력	재 해 정 도
					년 월	☐ 사망(명) ☐ 부상(명) (치료예상기간: 일)

※ 재해자가 도급, 용역, 위탁 등 계약업체(수급인) 소속인 경우 수급업체 현황 작성

수급자명(상호)	대표자	소재지	근로자수	업 종

3. 재해 발생 내용 및 조치현황

일시	장소	발생형태	기인물	행정조치
				☐ 시정지시 ☐ 사용중지 ☐ 부분·전면작업중지 ☐ 기타 ☐ 해당없음

4. 재해 발생 인지 경위

-
-
-

5. 재해 발생 경위 (육하원칙)

-
-
-

6. 조치 및 전망

-
-
-

중대재해처벌법에 따른 중대산업재해

- ① 사망자가 1명 이상 발생한 산업재해
- ② 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생한 산업재해
- ③ 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생한 산업재해

중대산업재해 발생보고 (학교, 직속기관용)

문서번호:

202 . . .

수 신: 서울지방고용노동청 ○○지청 (산재예방지도과장)

서울특별시교육청 정책·안전기획관 중대재해예방팀 ☎399-9788, 팩스6973-9918

○○교육지원청교육장

발 신:

1. 사업장 개요

사업장명	대표자	소재지	근로자수	업 종

2. 재해자 인적사항

성 명	주민등록번호	소 속	직 종	입사일자	동종경력	재 해 정 도
					년 월	☐ 사망(명) ☐ 부상(명) (치료예상기간 : 일)

※ 재해자가 도급, 용역, 위탁 등 계약업체(수급인) 소속인 경우 수급업체 현황 작성

수급자명(상호)	대표자	소재지	근로자수	업 종

3. 재해 발생 내용 및 조치현황

일시	장소	발생형태	기인물	행정조치
				☐ 시정지시 ☐ 사용중지 ☐ 부분·전면작업중지 ☐ 기타 ☐ 해당없음

4. 재해 발생인지 경위

-
-
-

5. 재해 발생 경위 (육하원칙)

-
-
-

6. 조치 및 전망

-
-
-

중대재해처벌법에 따른 중대산업재해

- ① 사망자가 1명 이상 발생한 산업재해
- ② 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생한 산업재해
- ③ 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생한 산업재해

산업재해가 발생한 날부터 1개월 이내에 작성하여 지방고용노동관서에 제출, 미제출시 1,500만원 이하의 과태료 부과됨
※ 재해자가 도급·용역·위탁 등의 수급업체의 근로자일 경우 수급업체 사업주가 산업재해조사표 작성·제출

(앞쪽)

I. 사업장 정보	① 산재 관리번호 (사업개시번호)		사업자등록번호				
	② 사업장명		③ 근로자 수				
	④ 업종		소재지		(-)		
	⑤ 재해자가 사내 수급인 소속인 경우(건설업 제외)	원도급인 사업장명		⑥ 재해자가 파견근로자 인 경우	파견사업주 사업장명		
		사업장 산재관리번호 (사업개시번호)			사업장 산재관리번호 (사업개시번호)		
	건설업만 작성	발주자		[]민간 []국가·지방자치단체 []공공기관			
		⑦ 원수급 사업장명					
⑧ 원수급 사업장 산재 관리번호(사업개시번호)		공사현장 명					
⑨ 공사종류		공정률		%	공사금액 백만원		

※ 아래 항목은 재해자별로 각각 작성하되, 같은 재해로 재해자가 여러 명이 발생한 경우에는 별지에 추가로 적습니다.

II. 재해 정보	성명		주민등록번호 (외국인등록번호)		성별	[]남	[]여
	주소				휴대전화	-	-
	국적	[]내국인	[]외국인	국적: ⑩체류자격: []	⑪직업		
	입사일	년 월 일	⑫같은 종류업무 근속 기간		년 월		
	⑬고용형태	[]상용 []임시 []일용 []무급가족종사자 []자영업자 []그 밖의 사항 []					
	⑭근무형태	[]정상 []2교대 []3교대 []4교대 []시간제 []그 밖의 사항 []					
	⑮상해종류 (질병명)		⑯상해부위 (질병부위)		⑰휴업예상 일수	휴업 []일	
				사망 여부	[] 사망		

III. 재해 발생 개요 및 원인	⑱ 재해 발생 개요	발생일시	[]년 []월 []일 []요일 []시 []분
		발생장소	
		재해관련 작업유형	
		재해발생 당시 상황	
	⑲ 재해발생원인		

IV. ②0재발 방지 계획	
-------------------------	--

※ ㉔재발방지 계획 이행을 위한 안전보건교육 및 기술지도 등을 한국산업안전
보건공단에서 무료로 제공하고 있으니 즉시 기술지원 서비스를 받으려는 경
우 오른쪽에 √ 표시를 하시기 바랍니다.

즉시 기술지원 서비스 요청 []

※ 근로복지공단은 재해자의 개인정보를 활용하는 것에 동의하는 사람에 한하여 해당 재해자에게 산재보험급여의 신청방법을 안내하고 있으니 관련 안내를 받으려는 재해자는 오른쪽에 √ 표시를 하시기 바랍니다.

산재보험급여 신청방법 안내를 위한
재해자의 개인정보 활용 동의 []

작성자 성명
작성자 전화번호

작성일

43

아니

210

사업주

(서명 또는 인)

근로자대표(재해자)

(서명 또는 인)

()지방고용노동청장(지청장) 귀하

재해 분류자 기입란

발생형태

111

기인물

--	--	--	--	--

(사업장에서는 적지 않습니다)

작업지역 · 공정

111

작업내용

11/11

작성 방법

I. 사업장 정보

- ① 산재관리번호(사업개시번호): 근로복지공단에 산업재해보상보험 가입이 되어 있으면 그 가입번호를 적고 사업장등록번호 기입란에는 국세청의 사업장등록번호를 적습니다. 다만, 근로복지공단의 산업재해보상보험에 가입이 되어 있지 않은 경우 사업장등록번호만 적습니다.
- ※ 산재보험 일괄 적용 사업장은 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.
- ② 사업장명: 재해자가 사업주와 근로계약을 체결하여 실제로 급여를 받는 사업장명을 적습니다. 파견근로자가 재해를 입은 경우에는 실제로 지휘·명령을 받는 사용자사업주의 사업장명을 적습니다. [예: 아파트를 건설하는 종합건설업의 하수급 사업장 소속 근로자가 작업 중 재해를 입은 경우 재해자가 실제로 하수급 사업장의 사업주와 근로계약을 체결하였다면 하수급 사업장명을 적습니다.]
- ③ 근로자 수: 사업장의 최근 근로자 수를 적습니다(정규직, 일용직·임시직 근로자, 훈련생 등 포함).
- ④ 업종: 통계청(www.kostat.go.kr)의 통계분류 항목에서 한국표준산업분류를 참조하여 세세분류(5자리)를 적습니다. 다만, 한국표준산업분류 세세분류를 알 수 없는 경우 아래와 같이 한국표준산업명과 주요 산품을 추가로 적습니다.
- [예: 제철업, 시멘트제조업, 아파트건설업, 공작기계도매업, 일반화물자동차 운송업, 중식음식점업, 건축물 일반청소업 등]
- ⑤ 재해자가 사내 수급인 소속인 경우(건설업 제외): 원도급인 사업장명과 산재관리번호(사업개시번호)를 적습니다.
- ※ 원도급인 사업장이 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 원도급인 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.
- ⑥ 재해자가 파견근로자인 경우: 파견사업주의 사업장명과 산재관리번호(사업개시번호)를 적습니다.
- ※ 파견사업주의 사업장이 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 파견사업주의 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.
- ⑦ 원수급 사업장명: 재해자가 소속되거나 관리되고 있는 사업장이 하수급 사업장인 경우에만 적습니다.
- ⑧ 원수급 사업장 산재관리번호(사업개시번호): 원수급 사업장이 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 원수급 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.
- ⑨ 공사 종류, 공정률, 공사금액: 수급 받은 단위공사에 대한 현황이 아닌 원수급 사업장의 공사 현황을 적습니다.
- 가. 공사 종류: 재해 당시 진행 중인 공사 종류를 말합니다. [예: 아파트, 연립주택, 상가, 도로, 공장, 댐, 플랜트시설, 전기공사 등]
- 나. 공정률: 재해 당시 건설 현장의 공사 진척도로 전체 공정률을 적습니다.(단위공정률이 아님)

II. 재해자 정보

- ⑩ 체류자격: 「출입국관리법 시행령」 별표 1에 따른 체류자격(기호)을 적습니다.(예: E-1, E-7, E-9 등)
- ⑪ 직업: 통계청(www.kostat.go.kr)의 통계분류 항목에서 한국표준직업분류를 참조하여 세세분류(5자리)를 적습니다. 다만, 한국표준직업분류 세세분류를 알 수 없는 경우 알고 있는 직업명을 적고, 재해자가 평소 수행하는 주요 업무내용 및 직위를 추가로 적습니다.
- [예: 토목감리기술자, 전문간호사, 인사 및 노무사무원, 한식조리사, 철근공, 미장공, 프레스조작원, 선반기조작원, 시내버스 운전원, 건물내부청소원 등]
- ⑫ 같은 종류 업무 근속기간: 과거 다른 회사의 경력부터 현재 경력(동일·유사 업무 근무경력)까지 합하여 적습니다.(질병의 경우 관련 작업무기간)
- ⑬ 고용형태: 근로자가 사업장 또는 타인과 명시적 또는 내재적으로 체결한 고용계약 형태를 적습니다.
- 가. 상용: 고용계약기간을 정하지 않았거나 고용계약기간이 1년 이상인 사람
- 나. 임시: 고용계약기간을 정하여 고용된 사람으로서 고용계약기간이 1개월 이상 1년 미만인 사람
- 다. 일용: 고용계약기간이 1개월 미만인 사람 또는 매일 고용되어 근로의 대가로 일급 또는 일당제 급여를 받고 일하는 사람
- 라. 자영업자: 혼자 또는 그 동업자로서 근로자를 고용하지 않은 사람
- 마. 무급가족종사자: 사업주의 가족으로 임금을 받지 않는 사람
- 바. 그 밖의 사항: 교육·훈련생 등
- ⑭ 근무형태: 평소 근로자의 작업 수행시간 등 업무를 수행하는 형태를 적습니다.
- 가. 정상: 사업장의 정규 업무 개시시각과 종료시각(통상 오전 9시 전후에 출근하여 오후 6시 전후에 퇴근하는 것) 사이에 업무 수행하는 것을 말합니다.
- 나. 2교대, 3교대, 4교대: 격일제근무, 같은 작업에 2개조, 3개조, 4개조로 순환하면서 업무수행하는 것을 말합니다.
- 다. 시간제: 가목의 '정상' 근무형태에서 규정하고 있는 주당 근무시간보다 짧은 근로시간 동안 업무수행하는 것을 말합니다.
- 다. 그 밖의 사항: 고정적인 심야(야간)근무 등을 말합니다.
- ⑮ 상해종류(질병명): 재해로 발생한 신체적 특성 또는 상해 형태를 적습니다.
- [예: 골절, 절단, 타박상, 찰과상, 중독·질식, 화상, 감전, 뇌진탕, 고혈압, 뇌졸중, 피부염, 진폐, 수근관증후군 등]
- ⑯ 상해부위(질병부위): 재해로 피해가 발생한 신체 부위를 적습니다.
- [예: 머리, 눈, 목, 어깨, 팔, 손, 손가락, 등, 척추, 몸통, 다리, 발, 발가락, 전신, 신체내부기관(소화·신경·순환·호흡배설) 등]
- ※ 상해종류 및 상해부위가 둘 이상이면 상해 정도가 심한 것부터 적습니다.
- ⑰ 휴업예상일수: 재해발생일을 제외한 3일 이상의 결근 등으로 회사에 출근하지 못한 일수를 적습니다.(추정 시 의사의 진단 소견을 참조)

III. 재해발생 정보

- ⑱ 재해발생 개요: 재해원인의 상세한 분석이 가능하도록 발생일시(년, 월, 일, 요일, 시(24시 기준), 분), 발생 장소(공정 포함), 재해관련 작업유형(누가 어떤 기계·설비를 다루면서 무슨 작업을 하고 있었는지), 재해발생 당시 상황[재해 발생 당시 기계·설비·구조물이나 작업환경 등의 불안정한 상태(예시: 떨어짐, 무너짐 등)와 재해자나 동료 근로자가 어떠한 불안정한 행동(예시: 넘어짐, 끼임 등)을 했는지]을 상세히 적습니다.

[작성예시]	발생일시	2013년 5월 30일 금요일 14시 30분
	발생장소	사출성형부 플라스틱 용기 생산 1팀 사출공정에서
	재해관련 작업유형	재해자 000가 사출성형기 2호기에서 플라스틱 용기를 꺼낸 후 금형을 점검하던 중
	재해발생당시 상황	재해자가 점검 중임을 모르던 동료 근로자 000가 사출성형기 조작 스위치를 가동하여 금형 사이에 재해자가 끼어 사망하였음

- ⑲ 재해발생 원인: 재해가 발생한 사업장에서 재해발생 원인을 인적 요인(무의식 행동, 착오, 피로, 연령, 커뮤니케이션 등), 설비적 요인(기계·설비의 설계상 결함, 방호장치의 불량, 작업표준화의 부족, 점검·정비의 부족 등), 작업·환경적 요인(작업정보의 부적절, 작업자세·동작의 결함, 작업방법의 부적절, 작업환경 조건의 불량 등), 관리적 요인(관리조직의 결함, 규정·매뉴얼의 불비·불철저, 안전교육의 부족, 지도감독의 부족 등)을 적습니다.

IV. 재발방지 계획

- ⑳ "19. 재해발생 원인"을 토대로 재발방지 계획을 적습니다.

3.



도급, 용역, 위탁 등의 종사자

안전 및 보건 확보 조치 가이드라인

3. 도급, 용역, 위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보 조치 가이드라인

I 배경 및 필요성

- 지방자치단체 등의 경우 지방계약법 등의 계약 절차에 따라야 하며,
 - 산업안전보건법 전부개정('20.1.16.시행) 및 중대재해처벌법 제정('22.1.27.시행)에 따라 도급(용역, 위탁 등)시 도급인으로서의 안전 및 보건 조치의 의무를 이행하여야 함
- 이에 도급(용역, 위탁 등)시 도급인은 산업재해 예방 관련 능력을 평가 또는 고려하여 수급업체를 선정하고 이행 여부를 관리하여야 함
 - (경쟁입찰) 산업안전보건법에 따른 조치 위반으로 사망 등 중대한 위해를 가한 자에 대한 입찰 제한 등 지방계약법 및 계약예규 등에 따라 안전 관련 기준을 준수하여 입찰 추진
 - (수의계약) 지방계약법 시행령 제25조에 따른 수의계약 시에도 업무 수행 능력 뿐 아니라, 산재예방 조치 능력 고려 필요

II 근거 법령

○ 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제5조

◦ 제5조(도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보 의무)

사업주 또는 경영책임자 등은 사업주나 법인 또는 기관이 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에는 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 아니하도록 제4조의 조치를 하여야 한다. 다만, 사업주나 법인 또는 기관이 그 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 경우에 한정한다.

○ 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 제4조제9호

◦ 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치)

9. 제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우에는 종사자의 안전·보건을 확보하기 위해 다음 각 목의 기준과 절차를 마련하고, 그 기준과 절차에 따라 도급, 용역, 위탁 등이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검할 것
 - 가. 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술에 관한 평가기준·절차
 - 나. 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전·보건을 위한 관리비용에 관한 기준
 - 다. 건설업 및 조선업의 경우 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전·보건을 위한 공사기간 또는 건조기간에 관한 기준

○ 산업안전보건법 제2조(정의)

○ 제2조(정의)

6. "도급"이란 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 말함
 7. "도급인"이란 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급하는 사업주를 말함. **다만, 건설공사발주자는 제외**
 8. "수급인"이란 도급인으로부터 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급받은 사업주를 말함
 9. "관계수급인"이란 도급이 여러 단계에 걸쳐 체결된 경우(하도급)에 각 단계별로 도급받은 사업주 전부를 말함
 10. **"건설공사발주자"란 건설공사를 도급하는 자로서 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하지 않는 자를 말함**
 11. "건설공사"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.
 - 가. 「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 건설공사
 - 나. 「전기공사업법」 제2조제1호에 따른 전기공사
 - 다. 「정보통신공사업법」 제2조제2호에 따른 정보통신공사
 - 라. 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사
 - 마. 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재수리공사
- ※ (건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자) 자신의 주도하에 건설공사를 시공하는 자로서 자체사업으로 건설공사를 총괄·관리하며 시공하는 자(자기공사자)를 의미

참고

❖ **도급이란?** (고용노동부, 도급사업 안전·보건관리 운영 매뉴얼 '21.12월)
(고용노동부, 도급시 산업재해예방 운영지침 '20.3월)

- ▶ 일반적으로 도급은 민법 제664조에서 규정한 것과 같이 "당사자 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생기는 계약"을 의미함
- ▶ 산업안전보건법에서는 관계수급인 근로자의 폭넓은 보호를 위해 도급의 정의를 일의 완성 또는 대가의 지급 여부와 관계없이 **도급인의 '업무를 타인에게 맡기는 계약'으로 확대**
- ▶ 따라서 도급인의 업무에 해당한다면 사업목적과 ①직접적 관련성이 있는 경우 뿐만 아니라 ②직접적으로 관련이 없는 경우(부수적이거나 보조적인 업무)에도 도급에 포함
 - * 직접적으로 관련이 없는 경우(**도급에 포함**): 기계장치, 전기·전산설비 등 생산설비에 대한 정기적·일상적인 정비·유지·보수 등
 - 예) 경비·조경·청소 등 용역서비스, 구내식당 등 복리후생시설 운영 등

○ 산업안전보건법 제5장 도급 시 산업재해 예방

- 제58조(유해한 작업의 도급금지) ~ 제66조(도급인의 관계수급인에 대한 시정조치)

○ 산업안전보건법 제61조(적격 수급인 선정 의무)

사업주는 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 한다.

○ 산업안전보건법 제63조(도급인의 안전조치 및 보건조치)

도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우에 자신의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위하여 안전 및 보건 시설의 설치 등 필요한 안전조치 및 보건조치를 하여야 한다. 다만, 보호구 착용의 지시 등 관계수급인 근로자의 작업행동에 관한 직접적인 조치는 제외한다.

○ 산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)

- ① 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.
 - 1) 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영
 - 2) 작업장 순회점검
 - 3) 관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육을 위한 장소 및 자료의 제공 등 지원
 - 4) 관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육의 실시 확인
 - 5) 다음 각 목의 어느 하나의 경우에 대비한 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련
 - 가) 작업 장소에서 발파작업을 하는 경우
 - 나) 작업 장소에서 화재·폭발, 토사·구축물 등의 붕괴 또는 지진 등이 발생한 경우
 - 6) 위생시설 등 고용노동부령으로 정하는 시설의 설치 등을 위하여 필요한 장소의 제공 또는 도급인이 설치한 위생시설 이용의 협조
 - 7) 같은 장소에서 이루어지는 도급인과 관계수급인 등의 작업에 있어서 관계수급인 등의 작업시기·내용, 안전조치 및 보건조치 등의 확인
 - 8) 제7호에 따른 확인 결과 관계수급인 등의 작업 흔적으로 인하여 화재·폭발 등 대통령령으로 정하는 위험이 발생할 우려가 있는 경우 관계수급인 등의 작업시기·내용 등의 조정
- ② 제1항에 따른 도급인은 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 자신의 근로자 및 관계수급인 근로자와 함께 정기적으로 또는 수시로 작업장의 안전 및 보건에 관한 점검을 하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 안전 및 보건에 관한 협의체 구성 및 운영, 작업장 순회점검, 안전보건교육 지원, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다.

○ **산업안전보건법 제65조(도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공 등)**

- ① 다음 각 호의 작업을 도급하는 자는 그 작업을 수행하는 수급인 근로자의 산업 재해를 예방하기 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 작업 시작 전에 수급인에게 안전 및 보건에 관한 정보를 문서로 제공하여야 한다.
 - 1. 폭발성·발화성·인화성·독성 등의 유해성·위험성이 있는 화학물질 중 고용노동부령으로 정하는 화학물질 또는 그 화학물질을 포함한 혼합물을 제조·사용·운반 또는 저장하는 반응기·증류탑·배관 또는 저장탱크로서 고용노동부령으로 정하는 설비를 개조·분해·해체 또는 철거하는 작업
 - 2. 제1호에 따른 설비의 내부에서 이루어지는 작업
 - 3. 질식 또는 붕괴의 위험이 있는 작업으로서 대통령령으로 정하는 작업
- ② 도급인은 수급인이 제1항에 따라 제공받은 안전 및 보건에 관한 정보에 따라 필요한 안전조치 및 보건조치를 하였는지를 확인하여야 한다.
- ③ 수급인은 제2항에 따른 요청에도 불구하고 도급인이 정보를 제공하지 아니하는 경우에는 해당 도급 작업을 하지 아니할 수 있다. 이 경우 수급인은 계약의 이행 지체에 따른 책임을 지지 아니한다.

○ **산업안전보건법 제66조(도급인의 관계수급인에 대한 시정조치)**

- ① 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우에 관계수급인 또는 관계수급인 근로자가 도급받은 작업과 관련하여 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반하면 관계수급인에게 그 위반행위를 시정하도록 필요한 조치를 할 수 있다. 이 경우 관계수급인은 정당한 사유가 없으면 그 조치에 따라야 한다.
- ② 도급인은 제1항 각 호의 작업을 도급하는 경우에 수급인 또는 수급인 근로자가 도급받은 작업과 관련하여 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반하면 수급인에게 그 위반행위를 시정하도록 필요한 조치를 할 수 있다. 이 경우 수급인은 정당한 사유가 없으면 그 조치에 따라야 한다.

III

도급, 용역, 위탁 등의 안전·보건 확보조치 가이드라인 세부 내용

도급 분야 시설관리, 당직, 청소(미화), 학교 급식(조리) 등 해당

- ▶ 도급이란? 일의 완성 또는 대가의 지급 여부와 관계없이 도급인의 '업무를 타인에게 맡기는 계약'을 말함. **건설공사발주는 제외**(산업안전보건법 제2조)
- ▶ 도급인의 업무에 해당한다면 사업목적과 ①직접적 관련성이 있는 경우 뿐만 아니라 ②직접적으로 관련이 없는 경우(부수적이거나 보조적인 업무)도 도급에 포함(고용노동부 지침)

※ 도급에 해당하는 경우(예시)

- 기계장치, 전기·전산설비 등 설비에 대한 정비·유지·보수
- 경비·조경·청소 등 용역서비스, 구내식당 등 복리후생시설 운영 등

1. 도급, 용역, 위탁 업체 선정 시 안전보건 확보수준을 평가하여 적절한 수준에 미달하는 경우에는 계약하지 않도록 하고, 이를 위해 수급인의 안전보건에 관한 조치 능력과 기술을 평가한다.
2. 산업안전보건법에 명시된 기본적인 사항의 준수 여부 및 중대산업재해 발생 여부 등을 평가하는 “수급업체 안전보건관리 평가 기준”을 제시한다.
3. 발주기관(부서)과 계약기관(부서)에서는 현장 상황과 계약이행의 특성에 따라 수급인의 안전보건에 관한 조치 능력과 기술을 평가하는 구체적인 기준을 변경할 수 있다.
4. 도급인은 계약 시 산업안전보건법 제72조에 따라 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상하고 산업재해 예방 목적으로 사용했는지 확인한다. 용역, 위탁 계약 시에도 건설공사에 준하여 적절한 안전보건 관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상할 수 있다.
5. 도급인은 산업안전보건법 제5장 제61조부터 제66조의 도급인으로서 근로자의 안전 및 보건 조치를 하여야 한다.
6. 붙임
 - 1) 적격 수급업체 선정 가이드라인
 - 2) 안전 및 보건 협의체 구성·운영 및 점검 가이드라인
 - 3) [서식] 1 ~ 6

※ 가이드라인에 포함 된 서식(1~6)은 산업안전보건법 등 관련 법령에서 정한 법정 서식은 아니며, 활용 시 학교(기관)별로 수정하여 사용 가능

붙임 1

적격 수급업체 선정 가이드라인

도급사업(수의계약) 운영 시 최초 단계에서부터 안전보건에 관한 사항을 검토하고, 사업 수행 시 수급업체 재해예방을 위한 안전보건관리 실행 평가 및 환류를 통해 지속 발전하는 체계적 운영이 필요함

단계별	도급인 의무	수급인 의무
① 공고 단계	○ 공고 시 안전보건수준 평가기준 제시 - 안전보건 관련 활동 계획 제출 안내 포함 ※ 공고문 공지 사항에 안내	○ 안전보건 관련 활동 계획서 제출 1) 안전보건 관리 인력의 구성 및 운영 방안 2) 안전보건 관리 활동 계획 3) 안전보건 교육 계획 4) 산업재해발생 수준
② 계약 전 단계	○ 적격 수급업체 선정 - 수급업체 안전보건 수준 평가	
③ 계약 단계	○ 유해.위험요인 확인(위험성평가 등) 결과 제공 ※ 안전보건체크리스트 작성. 확인 날인	○ 도급인의 유해.위험요인 확인(위험성평가 등) 결과 확인 및 점검(수급인이 자체 위험성 평가 실시 가능) ※ 안전보건체크리스트 확인 날인
④ 계약 이행 단계	○ 안전보건 시설의 설치 등 안전보건 조치 ○ 안전보건총괄책임자 지정 (수급인 근로자 포함 100인 이상 사업장) ○ 안전보건 협의체 구성 및 운영 ○ 순회 점검 및 합동 안전점검 실시 ○ 안전보건 교육 장소 및 자료 제공 ○ 안전보건 교육 실시 확인 ○ 화재, 붕괴, 지진 등 대비 경보체계 운영과 대피 방법 등 훈련 ○ 위생시설 설치 장소 제공 또는 위생시설의 사용 협조 ○ 위험 발생 우려 시 작업 시기, 내용, 안전 및 보건 조치 등 확인과 조정 ○ 사업장의 안전, 보건에 관한 정보를 수급자에게 문서로 제공(유해인자 및 화학물질 관리 등) ○ 수급인이 제출한 계획서 이행 여부 등 점검	○ 사업장의 안전, 보건에 관한 정보 확인 ○ 안전보건 활동계획 이행(보호구 구비 및 착용, 교육 등) - 보호구 구비 및 착용 지도 교육 - 안전보건 교육 실시 - 수시 안전점검 실시 ○ 안전보건 협의체 구성 및 운영 협조 ○ 정기 및 수시 점검 실시 및 합동 점검 이행 ○ 도급인 등의 안전보건 조치 요구에 대한 이행
⑤ 환류 단계	○ 평가 및 환류 - 안전보건 수준 재평가 및 결과 환류 (차기 계약 시 활용)	

1 【공고 단계】 수급업체 선정 공고 시 안전보건 관련 내용 공지

○ (도급인) 사업 공고 시 적정 수급업체 선정을 위한 안전보건 수준 평가 내용 공지

- 1) 입찰 서류에 '안전보건 관련 활동 계획' 포함 제출 안내
- 2) 적정 수급업체 선정을 위한 '안전보건 수준 평가 기준' 제시

※ '안전보건 관련 활동계획 제출' 안내 주요 내용(예시)

- ① 안전보건관리 인력의 구성 및 운영 방안(안전관리담당자 배정 여부 포함)
- ② 안전보건관리 활동계획(아래 내용 포함)

- 사업장 내 안전관리담당자 활동 계획(주 1회 점검)
- 안전점검 및 모니터링 계획(보호구 착용 확인 포함)
- 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리 계획
- 비상대책 계획(고용부, 소방서, 병원 포함)

- ③ 안전보건교육 계획: 신규채용(8시간), 3개월마다(6시간) 등 포함
- ④ 산업재해 발생 수준: 한국산업안전보건공단(www.kosha.or.kr) - 정보공개 - 산업재해율 확인
<사업장 산업재해율조회(기업용), 공표대상확인(정부기관용) >

※ 수급업체 '안전보건 수준 평가 세부 기준' (예시)

*기관 사정과 계약 내용에 따라 변경 가능

평가항목	평가 기준	평가기준(배점)		배점	득점
안전보건 관리체계	○ 안전보건관리 인력의 구성 및 운영의 적정 여부 - 사업장 내 안전관리담당자 배정 여부	배정	10	10	
	○ 안전보건관리 활동계획 수립 및 적정 여부 - 사업장 내 안전관리담당자 활동(주 1회 이상 점검) - 안전점검 및 모니터링(보호구 착용 확인 포함) - 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리 계획 - 비상대책 계획(고용부, 소방서, 병원 포함)	안전관리담당자 활동 계획	10	40	
		안전점검 계획	10		
		기계·기구 등 관리 계획	10		
		비상 대책	10		
안전보건 교육	○ 안전보건교육 계획 적정 여부 - 우수: 법정 안전보건교육 외 추가 교육 포함 - 보통: 법정 안전보건교육 준수 계획 - 신규채용(8시간), 3개월마다(6시간) - 미흡: 법정 안전보건교육에 미달하는 계획	우수	30	30	
		보통	20		
		미흡	10		
산업재해 발생	○ 산업재해발생 수준 평가 - 최근 2년간 산업재해 발생 현황	최근 2년간 무재해	20	20	
		공표 대상 외 재해	10		

② 【계약 전 단계】 안전보건 수준 평가를 통한 적격 수급업체 선정

- (도급인) 입찰 서류 등을 검토하여 수급업체에 대한 안전보건 수준 평가
 - 과업지시서 또는 공고서에 명시한 「수급업체 안전보건 수준 평가 기준」에 따라 입찰 서류 등을 검토 평가하여 적격 수급업체 선정
 - 계약담당 부서와 안전담당 부서가 분리된 경우 긴밀한 협의를 통해 안전 관리 역량이 우수한 업체를 선정

③ 【계약 단계】 위험성 평가 및 안전보건 체크리스트 작성

- (도급인) 사업 시작 전에 위험성평가 결과를 수급인에게 제공하여 수급인이 작업공정에 대한 위험을 사전에 인지하도록 함
- (수급인) 도급인이 작성한 위험성평가 결과를 확인·점검하고(추가 등) 서명함
- (도급인, 수급인) 안전보건 체크리스트(공통) 작성 및 확인 [서식 4~5 참고]

④ 【계약이행 단계】 안전보건 활동 실시 및 확인

- (도급인)
 - 1) 안전보건총괄책임자 지정 (수급인 근로자 포함 상시근로자 100인 이상 사업장)
 - (대상) 수급인의 근로자 포함 상시근로자 100인 이상 사업장에서는 그 사업을 총괄하여 관리하는 사람을 안전보건총괄책임자로 지정하여야 함
 - (직무) 법 제36조에 따른 위험성 평가
법 제51조 및 제54조에 따른 작업의 중지
법 제64조에 따른 도급 시 산업재해 예방조치
 - 2) 안전보건 협의체 구성(붙임 2 참조)
 - 도급인 및 소속 직원과 수급인 및 종사자로 구성(각 2인 이상, 총 4인 이상)
 - 월 1회 이상 협의회 개최
 - 3) 안전 및 보건 시설의 설치 등 안전조치 및 보건 조치
 - 자신의 근로자와 관계 수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위한 안전 보건 시설의 설치 및 안전보건 조치
 - 4) 안전보건 교육 장소 및 자료 제공 등 지원과 교육 실시 확인
 - 5) 경보체계 운영과 대피 방법 등 훈련
 - 발파, 화재·폭발, 토사·구축물의 붕괴 및 지진 등에 대비

- 6) 위생시설 등의 설치 장소 제공 또는 위생시설의 사용 협조
- 7) 위험 발생 우려 시 작업 시기, 내용, 안전 및 보건 조치 등 확인과 조정
 - 같은 장소에서 도급인과 관계수급인 등의 작업 혼재에 따른 위험 발생 우려 시
- 8) 다음 작업 시 등 사업장의 안전, 보건에 관한 정보를 문서로 제공
 - 고용노동부령으로 정하는 유해성, 위험성이 있는 화학물질 및 포함된 혼합물을 제조, 사용, 운반, 저장하는 반응기, 증류탑, 배관 또는 저장탱크의 개조, 분해, 해체 또는 철거하는 작업, 유해인자 및 화학물질 관리 등
- 9) 작업장 순회 점검(주 1회 이상) 및 합동 안전점검(분기 1회 이상)
- 10) 수급인이 제출한 계획서 이행 여부 등 점검

○ (수급인)

- 1) 사업장의 안전, 보건에 관한 정보 확인 (정보 공유)
 - 유해인자 및 화학물질 관리 등
- 2) 제출한 안전보건 활동 계획 이행
 - 보호구 등 안전 장비 구비 및 착용, 안전보건교육 등
 - 정기 및 수시 순회점검, 합동 안전.보건 점검
- 3) 도급인, 안전보건 관계자 등의 안전보건 조치 요구에 대한 이행

5 【환류 단계】 이행 평가 및 환류

○ 안전보건수준 이행을 평가하고 평가 결과를 환류

- 수행평가 결과에 따라 차기 도급계약 시 가점 부여 등의 혜택을 제공

※ 이행수준 평가 기준(예시)

등급	득 점	이 행 수 준
S	90점 이상	도급작업을 안전하게 수행할 역량이 우수함
A	70점 이상	도급작업을 수행할 안전보건관리 역량이 보통임
B	60점 미만	도급작업을 수행할 안전보건관리 역량이 매우 낮음

【참고】 지방계약법 및 계약예규의 수급업체 선정 관련 안전·보건 관련 규정

◎ (지방계약법 시행령) 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)제2항제3호

- (제92조제2항제3호) 3. 다른 법령을 위반하는 등 입찰에 참가시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가. 계약의 이행 과정에서 안전대책을 소홀히 하여 공중(公衆)에게 위해(危害)를 끼친 자 또는 사업장에서 「산업안전보건법」에 따른 안전·보건조치를 소홀히 하여 근로자 등에게 사망 등 중대한 위해를 끼친 자

◎ (행정안전부 예규; 2023.1.1.시행) 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

- 제2장 예정가격 작성요령(제5절 원가계산에 따른 예정가격 결정- 제2관 제조 원가계산)

- 5. 경비 - 다. 경비의 세비목

- 14) 산업안전보건관리비: 작업현장에서 산업재해와 건강장해 예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용을 말한다.

◎ (행정안전부 예규; 2023.1.1.시행) 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준

- 제3장 종합평가 낙찰자 결정기준

1. 종합평가 낙찰자 결정 기준의 개념

지방자치단체에서 발주하는 공사에 대하여 적절한 능력을 갖춘 업체의 시공실적·시공품질·기술능력·경영상태 및 신인도 등을 종합적으로 평가하여 가장 높은 점수를 받은 자를 낙찰자로 결정하기 위한 제도



2. 종합평가 낙찰자 결정기준 대상공사: 추정가격이 300억 원 이상인 공사

■ **도급 분야:** 시설관리, 당직, 청소(미화), 학교 급식(조리) 등 기타

■ **협의체 구성 및 운영**

※ 법 제64조제1항제1호, 제75조, 시행령 제63조~제65조, 시행규칙 제79조, 제93조

○ **(구성) 도급인 및 그 의 수급인 전원으로 구성: 총 4인 이상**

- 원활한 업무 추진을 위해 각 대표자(기관장) 외에 담당자 또는 근로자도 참여
- (도급인: 기관장 1인+근로자 1인 이상) + (수급인: 대표 1인+종사자 1인 이상)

※ 기관장 또는 대표자가 참여하지 못하는 경우 대리인 지정 가능, 불가피한 경우 비대면 협의 가능

○ **(운영) 매월 1회 이상 정기적으로 회의 개최, 결과 기록·보존**

- ①작업의 시작 시간, ②작업 또는 작업장 간의 연락방법 ③재해발생 위험시 대피방법 ④작업장에서의 위험성 평가 ⑤도급인 및 수급인 상호간의 연락 방법 ⑥작업공정의 조정 등 안전·보건에 관한 각종 협의

※ 단, 작업의 안전 및 보건에 관한 사항의 상시적·정기적 협의를 위한 입법취지 등을 고려할 때 30일 이내에 종료되는 일시적 작업, 연간 총 작업일수가 60일을 초과하지 않는 간헐적 작업의 경우 안전 및 보건에 관한 협의체를 구성·운영하지 않아도 됨

[고용노동부, 『도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼 p.127』 ; 2021.12.]

■ **순회점검: 주 1회 이상** (법 제64조제1항제2호, 시행규칙 제80조제1항제2호)

○ **(점검자) 도급인(기관) 실무자 또는 업무 지정자**

○ **(점검표) [서식 1~3] 중 해당 업무에 관련된 점검표 활용 작성**

※ 해당하는 서식이 없는 경우 자체 마련하여 사용 가능

■ **합동 안전보건 점검: 분기 1회 이상** (시행규칙 제82조)

○ **(점검자) 도급인 기관장 및 수급인 대표자 포함 4인 이상**

- (도급인 측) 기관장 1인, 근로자 1인 이상

※ 기관장이 참석하지 못하는 경우 실무자 또는 업무담당자 등 대리인 지정 가능

- (수급인 측) 대표자 1인, 근로자 1인 이상

※ 대표자가 참여하지 못하는 경우 대리인 지정 가능

○ **(점검표) [서식 1~3] 중 해당 업무에 관련된 점검표 활용 작성**

※ 해당하는 서식이 없는 경우 자체 마련하여 사용 가능

※ 협의체 회의 진행요령(예시)

회의순서	담 당	진 행
1. 개 회	교직원	- 지금부터 제○차 안전보건협의체 협의회를 개최하겠습니다
2. 인 사	기관장	- 협력업체 및 종사자들의 노고에 대한 감사 인사 및 전반적인 업무사항 안내 등
3. 보고사항	교직원	- 회의 참가 대상 인원과 불참 인원에 대한 보고 - 지난 협의 사항에 대한 결과 보고 - 주간 점검 사항 등에 대한 이행상태에 대한 보고 - 공동 점검 사항에 대한 보고 - 기간 중 발생한 재해 및 타 현장의 재해사례 분석 보고
4. 보고사항에 대한 확인	기관장 교직원 수급업체대표 수급업체 직원	- 간사 보고사항에 따라 구체적으로 해당 협력업체 및 해당 관리감독자에게 조치사항 결과 청취 - 해당 소관분야의 문제점 및 사항을 상호 충분히 조정 - 해당 소관사항에 대한 이행상태와 작업 중 조치해야 할 요구사항 등 세부사항 청취 <i>(가급적 협력업체의 의견과 요구사항을 상세히 듣는다)</i>
5. 안건 제시 및 협의	교직원 수급업체 대표(직원)	- 중점적으로 해결해야 할 안건제시 - 추가되는 지시사항이나 현장 안전관리에 대한 의견이나 건설적인 사항을 제시토록 유도 - 현재까지 잘되지 않은 점 <i>(가급적 협력업체 대표 의견 위주로 청취)</i>
6. 협의내용에 대한 세부 실천 계획 및 기타 건의 사항 등 의견 논의	기관장 교직원 협력업체대표 협력업체 직원	- 협의 사항에 대한 구체적 실천 계획 토의 - 실천 사항에 따른 상호협조 문제 - 각 분야별 종사자 의견 - 기타사항
7. 재해사례 등 전파	교직원	- 재해 발생 원인분석 및 타 현장 재해사례에 따른 재발방지 대책 - 관계기관 및 본청 등의 지시사항 전파
8. 폐 회	교직원	- 회의사항의 종합적인 요약 및 회의종결 선포 - 회의사항 기록 및 참가자 서명 날인

(회의록 예시)

00학교 안전보건협의체 202 년 ()월 회의록

	결 재	담 당		학교 장

일 시	년 월 일 요일 00:00				
장 소	00회의실				
협 의 내 용	<협의안건> 1. 사다리 작업 시 안전모 착용 건 2. 보호구 지급대장 관리건 3. <건의사항> 1. 위탁급식업체 의견				
참석자	도급자 소속			수급자 소속	
	직책	성 명	서 명	소속 및 직책	성 명
	학교장			00미화용역대표	
	교감			00경비용역	
	행정실장				
증빙 자료	(사진 등) 별도 첨부 가능				

[서식 1] (제시된 서식은 **예시** 서식이니 **추가하거나 변경할 수 있음**)
[시설관리, 당직] 안전 · 보건 점검표 (분야별 예시)

※ 점검자는 모두 자필서명

기관명		점검자	기관(학교)장
점검일자			

※ 점검 결과를 ⇒ 양호(○), 불량(×)로 표기

항목	점 검 내 용 (Check Point)	점검 결과	문제점	개선내용
넘어짐 위험	1. 바닥에 방치물 · 기름기 등으로 넘어질 위험 여부			
	2. 전정기, 톱, 전지가위 등의 보관 시 지정된 장소에 보관 여부			
떨어짐 위험	1. 사다리의 고정장치와 지지대는 견고한 지 여부			
	2. 사다리 작업, 중량물 취급 등 2인1조 작업 준수 여부			
	3. 안전난간이 튼튼하게 고정되어 있는지 여부			
무너짐 위험	1. 운반물을 쌓아 올리고 내릴 때 적재단의 무너짐 여부			
끼임 절단 위험	1. 기계설비의 회전축, 벨트, 체인 등에 방호 덮개 부착 여부			
	2. 동력을 이용한 기계 · 기구의 정비 · 청소 시 전원, 동력 차단 여부			
	3. 동력을 이용한 기계 · 기구 작업 시 작업자 간 안전거리 유지 여부			
감전 위험	1. 전동기기 등의 전원공급 전선의 노후화 또는 피복손상 여부			
	2. 이동형 또는 휴대형 전기기계 · 기구 사용 시 누전차단기 설치 여부 (콘센트에 연결된 누전차단기 포함)			
	3. 정전작업 시 분전함에는 시건장치 및 통전금지 표지 여부			
	4. 분전함 회로별 명칭(실명, 설비명 등)을 표기 여부			
	5. 전선의 접지선로 단선 및 접지형 콘센트 사용 여부			
기타	1. 위험기계기구(예초기, 핸드그라인더, 고속절단기 등)의 방호커버 부착 여부			
	2. 유해 · 위험작업 시 안전모, 안전화, 마스크 등 개인보호구 착용 여부 (고소작업, 수목 작업 등)			
	3. 작업 또는 점검 장소에 적절한 조명 설치 여부			
화학 물질 관리	1. 물질안전보건자료(MSDS)의 게시(비치) 및 교육 여부			
	2. 취급 용기 및 포장에 MSDS 경고표지 부착 여부			
	3. 화학제품은 별도 보관장소에 구획하여 보관 여부			
	4. 인화성 · 가연성 물질의 저장 및 취급장소에 소화기 비치 여부			
근골 격계 질환 예방	1. 근골격계 부담작업 종사자의 작업 자세의 위험 여부			
	2. 근골격계부담 종사자에 대한 유해성 주지(교육 등) 적정성			
	3. 중량물 안내포스터 부착 유무 - 5kg 이상 물체를 중량물로 취급			
기타 사항				

[서식 2]

(제시된 서식은 예시 서식이니 추가하거나 변경할 수 있음)

[청소·미화] 안전 · 보건 점검표 (분야별 예시)

※ 점검자는 모두 서명

기관명		점검자	기관(학교)장
점검일자			

※ 점검 결과를 ⇒ 양호(○), 불량(×)로 표기

항목	점 검 내 용 (Check Point)	점검 결과	문제점	개선내용
넘어짐 위험	1. 청소 후 바닥의 세제 · 물 등으로 미끄러질 위험 여부			
	2. 물품, 청소공구 등 지정된 장소에 보관 여부			
떨어짐 위험	1. 높은 곳 청소 시 계단식 작업발판 등 사용 여부			
	2. 사다리를 사용하는 작업에서 2인1조 작업 준수 여부			
무너짐 위험	1. 운반 물을 쌓아 올리고 내릴 때 무너짐 여부			
베임·찔림 위험	1. 날카로운 물체 등에 의해 베임 · 찔림 등 위험 여부			
감전 위험	1. 청소기 등 전선의 노후화 또는 피복 손상 여부			
	2. 벽면 물 세척 시 전기 누전으로 감전 위험 여부			
	3. 젖은 손으로 전기기구를 취급하여 감전 위험 여부			
기타 위험	1. 화학제품을 이용한 청소 시 환기 여부			
	2. 살균 · 소독 · 청소 시 고무장갑, 장화 등 개인보호구 착용 여부			
화학 물질 관리	1. 사용 세정제의 물질안전보건자료(MSDS)의 게시(비치) 여부			
	2. 취급용기 및 포장에 MSDS 경고표지 부착 여부			
	3. 세정제 등 화학제품의 유해성 등 파악 여부			
근골 격계 질환 예방	1. 근골격계 부담작업 종사자의 작업자세의 위험 여부			
	2. 근골격계부담 종사자에 대한 유해성 주지(교육 등) 적정성			
	3. 중량물 안내포스터 부착 유무 - 5kg 이상 물체를 중량물로 취급			
	4. 운반기계 또는 운반 도구를 사용하여 운반 여부			
기타사항				

[서식 3]

(제시된 서식은 예시 서식이니 추가하거나 변경할 수 있음)

[급식실] 안전 · 보건 점검표 (분야별 예시)

※ 점검자는 모두 서명

기관명		점검자	기관(학교)장
점검일자			

※ 점검 결과를 ⇒ 양호(○), 불량(×)로 표기

항 목	점 검 내 용 (Check Point)	점검 결과	문제점	개선내용
넘어짐 위험	1. 바닥의 물 · 기름 · 물 때 등으로 인해 미끄러질 위험 여부			
	2. 통로 확보 및 통행로에 물품 적재 · 방치 여부			
	3. 장애물(문턱 · 배관 · 패인곳 등)로 인해 넘어질 위험 여부			
	4. 조리장 · 계단 · 통로에 적절한 조명 설치 여부			
	5. 트랜치 간격 유지, 계단에 난간 설치, 담단 끝에 미끄럼방지 조치 여부			
	6. 미끄럼방지용 안전장화 · 작업화 등 착용 여부			
끼임 위험	1. 재료 운반대차 및 배식차, 숟뚜껑 등에 끼일 위험 여부			
	2. 양념재료(마늘 · 파 · 양파 등) 분쇄기 · 절단기에 말려들 위험 여부			
	3. 기계의 회전체(벨트 · 체인 · 날개 등)에 방호 덮개 설치 여부			
	4. 리프트, 덤웨이터의 안전한 사용 여부 - 사람 탑승금지 조치, (출입)문이 열린 상태에서는 작동되지 않도록 조치 되어 있는 지 여부 - 사용중량, 경고표지 부착 여부 등			
절단 베임 위험	1. 절단기 · 분쇄기 칼날 부위 등에 베임방지용 덮개 설치 여부			
	2. 칼날 등에 베임 위험을 방지(보조기계 · 도구 등)하기 위한 조치 여부			
	3. 식자재 가공기계의 청소·점검 시 전원을 차단 여부			
감전 위험	1. 전기 기계 · 기구에 감전사고 방지용 접지 상태 여부			
	2. 누전차단기 설치 및 월1회 이상 동작 점검 여부			
	3. 전선의 노후와 또는 피복손상, 심하게 구부러짐 여부			
기타 위험	1. 뜨거운 물체에 의한 화상방지조치(장갑, 경고표지 등) 여부			
	2. 급식실 후드청소 등의 작업시 추락할 위험 여부			
	3. 기타 각종 위험요인으로부터 근로자 보호(개인보호구 착용 등) 조치 여부			
화학 물질 관리	1. 물질안전보건자료(MSDS)의 게시(비치) 및 교육 여부			
	2. 취급용기 및 포장에 MSDS 경고표지 부착 여부			
	3. 가스 안전수칙 준수와 가스누출감지기의 정상작동 확인 여부			
근골 격계 질환 예방	1. 근골격계 부담작업 종사자의 작업 자세의 위험 여부			
	2. 근골격계부담 종사자에 대한 유해성 주지(교육 등) 적정성			
	3. 중량물 안내포스터 부착 유무 - 5kg 이상 물체를 중량물로 취급			
기타 사항				

[서식 4]※ (서식 4~5)는 기안내함 (산업안전·보건과-1025, 2021.12.30.)
(제시된 서식은 예시 서식이니 추가하거나 변경할 수 있음)

공사(용역) 안전·보건 체크리스트(공통)

[기관(학교)에서 점검하고, 업체에서 확인하여 자체 보관]

■ 기관(학교)명 :

■ 점 검 자 : (서명)

■ 점검일자 : 202 . . .

번호	점 검 내 용	점검결과		
		예	아니오	해당 없음
1	학교(기관)는 과업지시서 또는 계약서에 ‘안전관리 및 예방조치 후 작업’ 실시 내용을 포함하였습니까? (※ 계약서가 없는 경우 본 체크리스트로 같음)			
2	학교(기관)는 공사(용역)업체가 근로자에 대한 안전보건교육 실시하였는지 확인하였습니까?			
3	학교(기관)는 공사(용역)업체에 안전보호구(안전모, 안전대, 안전화 등)를 착용하고 작업하도록 주지시켰습니까?			
4	학교(기관)는 공사(용역)업체에 위험사항과 공사 전 유의사항에 대해 안내하여 주지시켰습니까? (위험성평가 등 제공)			
5	학교(기관)는 공사(용역)업체에 학교(기관)의 현장(업체 근로자가 작업하는 공간)으로 이동할 때나 현장 이외 장소 이동시 행정실 또는 담당자의 안내를 받도록 주지시켰습니까?			
6	학교(기관)는 사다리, 비계, 전지작업 등 추락위험 작업 시 공사(용역)업체로부터 (붙임)추락재해 예방 체크리스트를 제출받았습니까?			
7	학교(기관)는 공사업체와 안전보건관리에 관한 사항에 대한 협의를 하였습니까?			

※ A/S등 1회성 작업의 경우에도 반드시 체크리스트 징구

공사(용역)업체 확인서(약서)

○○학교(기관)로부터 위 점검항목에 대하여 안내(주지) 받은 사실이 있으며, 공사(용역) 전 과정에 걸쳐 안전보호구를 지급하고 안전수칙을 준수하며 안전교육을 실시 후 작업할 것을 서약합니다.

소속(회사) :

공사(용역)업체 책임자 : (서명)

[서식 5] ※ (서식 4~5)는 기안내함 (산업안전·보건과-1025, 2021.12.30.)
(제시된 서식은 예시 서식이니 추가하거나 변경할 수 있음)

추락재해 예방 체크리스트

[추락위험이 있는 작업을 할 경우 공사(용역)업체에서 작성하여 제출]

■ 공사(용역)업체명 :

■ 점 검 자 : (서명)

■ 점검일자 : 202 . . .

번호	점 검 내 용	점검결과		
		예	아니오	해당 없음
1	개인보호구(안전모, 안전화, 안전벨트 등)를 지급하고 작업자에게 착용시켜 작업을 실시하겠습니다.			
2	추락위험이 있는 장소의 작업일 경우 2인 1조로 작업을 실시하겠습니다.			
3	추락재해 관련 충분한 안전성을 사전에 검토한 후 작업을 실시하겠습니다. (예: 작업구간이 지붕일 경우, 작업구간의 개구부 여부, 이동식비계 및 사다리 상태 등)			
4	추락 위험이 있는 장소에는 작업발판 또는 안전대 걸이 시설을 설치하고 작업을 실시하겠습니다.			
5	로프 작업 시 안전조치를 취하고 작업을 실시하겠습니다. (로프 설치 시 2점 고정, 안전벨트 및 추락방지대 착용)			
6	차량탑재형 고소작업대(스카이) 사용 시 안전조치를 취하고 작업을 실시하겠습니다. (안전검사, 안전대 걸이, 아웃트리거 설치, 신호수 배치 확인)			

※ A/S 등 1회성 작업의 경우에도 반드시 체크리스트 작성

안전보건 점검사항 및 조치사항 (예시)

- 1) 사다리 작업 → 개인보호구 착용(안전모, 안전벨트, 안전화), 전도방지대 설치, 2인1조 작업
- 2) 이동식비계 작업 → 개인보호구 착용(안전모, 안전벨트, 안전화), 안전난간대 설치, 전도방지대 설치
- 3) 외부로프 작업 → PP로프 점검(탐승용 20mm, 보조로프 16mm), 로프 설치 시 2점 고정, 추락 방지대 (코브라) 착용
- 4) 차량탑재형 고소작업대 작업 → 탑승대 안전난간 설치, 탑승자 안전대 걸이, 신호수 배치
- 5) 밀폐공간 작업* → 안전보호구(송기마스크, 안전대, 구명밧줄) 사용 및 감시인 배치

* 밀폐공간 작업: 비트, 저수조, 물탱크, 정화조 탱크 등에서의 작업

[서식 6] (수급 업체에서 활동계획서 작성 시 본 예시 서식을 참고 할 수 있으며, 업체 자체 서식도 사용 가능)

안전보건관리 활동계획서 (서식 예시)				
수 급 업 체	회 사 명			TEL) ****-****-****
	대 표 자			H.P.) ****-****-****
	담 당 자	직)	성명)	H.P.) ****-****-****
대 상 사 업 (현장)	학교(기관)명			
	사업(작업)명			
	계 약 금 액 (부가세포함)	₩	원	작업 기간
활 동 계 획 (※필요시 서식 변경 가능)				
1. 현장 책임자		직) 성명)		H.P.) ****-****-****
2. 현장 종사자 수		명	3. 현장 안전관리담당자 활동 주 00 회 이상	
4. 안전보건관리비 계상(사용예정)액		₩	원	※· 개인보호구 지급, 안전보건교육비, 안전조치 및 보건조치 비용 등(추후 정산 대상)
5. 안전점검 및 모니터링 시 확인 사항		6. 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리계획		
- 개인보호구 지급현황(대장) 및 착용 여부 (별도 첨부) - 작업장 안전수칙 준수 여부 - 도급업체의 시정상황 조치 여부 - 기타 안전에 관한 사항		- 기계·기구 및 설비 대장 작성(별도 첨부) - 기계·기구 및 설비별 사용전 안전점검 실시 (사용 전 점검항목 리스트 작성) - 기계·기구 및 설비별 주기적 점검 실시 (주기: 월별 1회 점검)		
7. 비상 대책				
○ 사고 발생위험, 산업재해(중대재해 포함) 발생 → 작업중지 → 초기대응(필요시) → 긴급 대피 → 재 해자 응급처치 및 신고(병원,소방서,고용노동부 등) → 현장보존 → 원인조사 및 대책수립 ○ 비상 연락망				
소방서 119		00병원 **--**--****		00고용노동지청 **--**--****
8. 작업장 안전관리 * 내용이 많을 시 페이지 추가				
작업명	작업 중 유해·위험 사항		안전·보건 관리 대책	
1.	○ - ○ - ○ -		○ - ○ - ○ -	
2.	○ - ○ -		○ - ○ - ○ -	
3.	○ -		○ -	

안전보건관리 활동계획서 [작성 예시-급식위탁]

수 급 업 체	회 사 명		TEL)	***-***-***
	대 표 자		H.P.)	***-***-***
	담 당 자	직) 성명)	H.P.)	***-***-***
대 상 사 업 (현장)	학교(기관)명	OO고등학교		
	사업(작업)명	학교 급식 위탁		
	계 약 금 액 (부가세포함)	₩ 원	작업 기간	2023.00.00.~ 2023.00.00.

활 동 계 획

1. 현장 책임자		직) 성명)		H.P.) ***-****-****	
2. 현장 종사자 수		0명		3. 현장 안전관리담당자 활동 주 00 회 이상	
4. 안전보건관리비 계상(사용예정)액		₩ 원		※· 개인보호구 지급, 안전보건교육비, 안전조치 및 보건조치 비용 등(추후 정산 대상)	
5. 안전점검 및 모니터링 시 확인 사항			6. 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리계획		
- 개인보호구 지급현황(대장) 및 착용 여부 (별도 첨부) - 작업장 안전수칙 준수 여부 - 도급업체의 시정상황 조치 여부 - 기타 안전에 관한 사항			- 기계·기구 및 설비 대장 작성(별도 첨부) - 기계·기구 및 설비별 사용 전 안전점검 실시 (사용 전 점검항목 리스트 작성) - 기계·기구 및 설비별 주기적 점검실시 (주기: 월별 1회 점검)		
7. 비상 대책					
○ 사고 발생위험, 산업재해(중대재해 포함) 발생 → 작업중지 → 초기대응(필요시) → 긴급 대피 → 재해자 응급처치 및 신고(병원,소방서,고용노동부 등) → 현장보존 → 원인조사 및 대책수립 ○ 비상 연락망					
소방서 119		00병원 ***-****-****		00고용노동지청 ***-****-****	

8. 작업장 안전관리 * 내용이 많을 시 페이지 추가

작업명	작업 중 유해·위험 사항	안전·보건 관리 대책
1. 입고 및 검수	- 운반 식자재의 과적재시 낙하 위험 - 미끄러운 바닥으로 인한 전도 위험 - 중량물 취급으로 인한 근골격계질환 위험	- 식자재 운반카트에 적정 적재 교육 - 운반경로 내 장애물 제거, 안전한 운반 통로 확보 - 중량물 취급주의 스티커 부착 및 무거운 식자재 2인1조 운반
2. 전처리	- 칼 사용에 따른 찔림 및 베임 위험 - 장시간 서서 반복작업으로 인한 근골격계질환 위험	- 베임방지용 장갑 착용 - 피로예방 매트설치 및 주기적인 스트레칭 실시
3. 음식조리	- 고온의 물, 기름 등 접촉에 의한 피부화상 위험 - 조리된 음식 옮기는 과정에서 넘어짐, 근골격계질환 위험	- 고온경고 표시부착, 화상방지를 위한 방열장갑 착용 - 튀김재료 손질 시 물기 제거 등 위험요인 제거
4. 운반 및 배식	- 뜨거운 식기 취급 - 중량물 취급 - 음식용기 배식대 내려 놓는 작업 중 끼임	- 개인보호구(방열장갑) 착용 - 무거운 음식물 2인1조 운반 - 배식대를 가급적 안전한 삽입이 가능한 형태로 개선
5. 청소	- 화학물질(락스 등) 장시간 및 반복사용 - 소분용기에 사용 시 경고표시 미부착으로 인한 오사용 위험	- 물질안전보건자료 비치 및 사용 교육 - 소분용기에 명칭 및 GHS경고표시 부착

안전보건관리 활동계획서 [작성 예시-시설관리]

수 급 업 체	회 사 명		TEL)	***-***-***
	대 표 자		H.P.)	***-***-***
	담 당 자	직) 성명)	H.P.)	***-***-***
대 상 사 업 (현장)	학교(기관)명	OO초등학교		
	사업(작업)명	교내 시설 관리		
	계 약 금 액 (부가세포함)	₩ 원	작업 기간	2023.00.00.~ 2023.00.00.

활 동 계 획

1. 현장 책임자		직) 성명)		H.P.) ***-****-****	
2. 현장 종사자 수		0명		3. 현장 안전관리담당자 활동 주 00 회 이상	
4. 안전보건관리비 계상(사용예정)액		₩ 원		※· 개인보호구 지급, 안전보건교육비, 안전조치 및 보건조치 비용 등(추후 정산 대상)	
5. 안전점검 및 모니터링 시 확인 사항			6. 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리계획		
- 개인보호구 지급현황(대장) 및 착용 여부 (별도 첨부) - 작업장 안전수칙 준수 여부 - 도급업체의 시정상황 조치 여부 - 기타 안전에 관한 사항			- 기계·기구 및 설비 대장 작성(별도 첨부) - 기계·기구 및 설비별 사용 전 안전점검 실시 (사용 전 점검항목 리스트 작성) - 기계·기구 및 설비별 주기적 점검실시 (주기: 월별 1회 점검)		
7. 비상 대책					
○ 사고 발생위험, 산업재해(중대재해 포함) 발생 → 작업중지 → 초기대응(필요시) → 긴급 대피 → 재해자 응급처치 및 신고(병원,소방서,고용노동부 등) → 현장보존 → 원인조사 및 대책수립 ○ 비상 연락망					
소방서 119		00병원 ***-****-****		00고용노동지청 ***-****-****	

8. 작업장 안전관리 * 내용이 많을 시 페이지 추가

작업명	작업 중 유해·위험 사항	안전·보건 관리 대책
1. 기계설 전기설 육상 작업	- 임의 출입에 따른 간힘, 전기설 감전 위험 - 분전함 내 차단기 설비명 미표기로 오작동 위험 - 고소 작업시 추락 위험	- 출입문 시건, 관계자와 출입금지 스티커 부착 - 차단기별 기계설비 명 표기 - 위험작업 작업시 관리 대장 작성 및 안 전모, 안전대 착용
2. 도색	- 신너 등 오사용 위험 - 페인트 작업 시 화재 위험 - 페인트 등 용기의 잘못된 보관으로 화재 등 위험	- 물질안전보건자료 게시 및 교육 - 작업전 화기 통제 및 환기 - 별도 보관장소 지정 및 위험표시, 관 리책임자 표지 부착
3. 보수	- 이동식 사다리 작업 시 떨어짐 위험	- 위험작업 관리대장 작성, 개인보호구 착용, 2인1조 작업
4. 예초	- 전기톱, 전지가위 등에 베임 위험 - 이동식 사다리 작업 시 떨어짐 위험	- 개인보호구(안전화, 안전보, 무릎보호 대)착용 후 작업 - 위험작업 관리대장 작성, 개인보호구 착용, 2인1조 작업

안전보건관리 활동계획서 [작성 예시-청소]

수 급 업 체	회 사 명			TEL)	***-***-***
	대 표 자			H.P.)	***-***-***
	담 당 자	직)	성명)	H.P.)	***-***-***
대 상 사 업 (현장)	학교(기관)명	OO고등학교			
	사업(작업)명	교내 청소			
	계 약 금 액 (부가세포함)	₩	원	작업 기간	2023.00.00.~ 2023.00.00.
활 동 계 획					
1. 현장 책임자		직) 성명)		H.P.)	***-***-***
2. 현장 종사자 수		0명		3. 현장 안전관리담당자 활동 주 00 회 이상	
4. 안전보건관리비 계상(사용예정)액		₩ 원		※· 개인보호구 지급, 안전보건교육비, 안전조치 및 보건조치 비용 등(추후 정산 대상)	
5. 안전점검 및 모니터링 시 확인 사항			6. 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리계획		
- 개인보호구 지급현황(대장) 및 착용 여부 (별도 첨부) - 작업장 안전수칙 준수 여부 - 도급업체의 시정사항 조치 여부 - 기타 안전에 관한 사항			- 기계·기구 및 설비 대장 작성(별도 첨부) - 기계·기구 및 설비별 사용 전 안전점검 실시 (사용 전 점검항목 리스트 작성) - 기계·기구 및 설비별 주기적 점검 실시 (주기: 월별 1회 점검)		
7. 비상 대책					
○ 사고 발생위험, 산업재해(중대재해 포함) 발생 → 작업중지 → 초기대응(필요시) → 긴급 대피 → 재해자 응급처치 및 신고(병원, 소방서, 고용노동부 등) → 현장보존 → 원인조사 및 대책수립 ○ 비상 연락망					
소방서 119		00병원 ***-***-***		00고용노동지청 ***-***-***	
8. 작업장 안전관리 * 내용이 많을 시 페이지 추가					
작업명	작업 중 유해·위험 사항		안전·보건 관리 대책		
1. 청소	- 하향식 계단청소 시 발을 헛디더 넘어질 위험		- 계단 청소 작업시 가급적 상향식으로 이동 하며 청소 - 계단 청소 시 위험요인 교육		
	- 닦기, 밀기, 숙이기 등 단순 반복 작업으로 근골격계 질환 위험		- 안전한 작업자세에 대한 교육 및 장시간 청소 시 스트레칭 실시(작업전·중·후 시행)		
	- 화장실 바닥 표면 물기로 인한 넘어짐 위험		- 미끄럼 방지 타일 및 방지대 설치		
	- 화학물질(락스 등) 장시간 및 반복사용 - 소분용기에 사용 시 경고표시 미부착으로 인한 오사용 위험		- 물질안전보건자료 비치 및 사용 교육 - 소분용기에 명칭 및 GHS경고표시 부착		

체크리스트 관련 Q&A

Q1	50억 미만의 공사도 안전·보건 체크리스트(공통)를 작성해야 하는지?
A1	○ 사고의 위험이 있다면 공사금액에 관계없이 ‘공사(용역) 안전·보건 체크리스트(공통)’의 작성을 권장함
Q2	교육지원청이 발주한 학교(기관)공사의 경우, 관리주체가 누구인지?
A2	○ 관리주체는 발주기관이므로 교육지원청에서 발주한 공사의 관리는 교육지원청에서 하되, 학교(기관)에서는 협조 필요
Q3	용역도 공사 안전·보건 체크리스트(공통)를 작성해야 하는지?
A3	○ 일반용역, 청소, 외벽작업 등 모든 용역에 대해 체크리스트를 작성하여 용역수행업체에서 안전보건관리가 이루어질 수 있도록 관리해야 함
Q4	공사(용역) 안전·보건 체크리스트(공통)는 언제 받아야 하는지?
A4	○ 공사(용역) 시작 전 위탁업체 대표 또는 책임자로부터 점검내용을 확인하고 위탁업체의 서명을 받아야 함
Q5	공사(용역) 안전·보건 체크리스트(공통)의 확인자는 누구인지?
A5	○ 공사(용역) 발주부서 업무담당자 또는 발주부서의 장
Q6	공사(용역) 확인서에 공사업체 책임자가 누구인지?
A6	○ 공사(용역)업체 사장(대표이사), 계약대리인, 작업팀장 등 공사(용역)을 계약 또는 현장을 총괄 관리하는 사람

4.



자주 문의하는 사례

4. 자주 문의하는 사례

질의: 공립학교장이 학교의 안전보건에 관한 업무를 총괄하게 되면 학교장이 중대재해 처벌법상 경영책임자가 될 수 있나요?

답변)

- 중대재해처벌법상 의무와 책임의 귀속 주체는 원칙적으로 **사업을 대표하고 사업을 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람, 즉 교육감이 경영책임자에 해당합니다.**
- 또한 **‘이에 준하여 안전보건에 관한 업무를 담당하는 사람’**이 경영책임자에 해당하려면, 사업 전반의 안전 및 보건에 관한 예산·조직·인력 등 **안전보건관리체계 구축·이행 등에 관하여** 교육감에 준하는 정도로 총괄하는 권한과 책임을 가지는 등 **최종적 의사결정권을 행사하여야 합니다.**
- 다만, 학교장은 교직원의 지도·감독 권한이 있고, 산업안전보건법상 산업재해 예방을 위한 안전 및 보건조치에 관한 사항을 이행해야 할 의무가 있습니다.

관리감독자의 업무(산업안전보건법 시행령 제15조)

1. 사업장 내 관리감독자가 지휘·감독하는 작업과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인
2. 관리감독자에게 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도
3. 해당작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
4. 해당작업의 작업장 정리·정돈 및 통로 확보에 대한 확인·감독
5. 안전관리자, 보건관리자, 산업보건원의 지도·조언에 대한 협조
6. 위험성평가를 위한 유해·위험요인의 파악 및 개선조치 시행에 참여

질의: 사립학교에서 중대재해처벌법상 경영책임자에 해당하는 사람은?

답변)

- “사립학교”란 학교법인, 공공단체 외의 법인 또는 그 밖의 사인이 설치되는 유아교육법 제2조제2호, 초·중등교육법 제2조 및 고등교육법 제2조에 따른 학교를 말함(사립학교법 제2조제1호)
 - “학교법인”이란 사립학교만을 설치·경영할 목적으로 이 법에 따라 설립되는 법인을 말하며 학교법인이 아닌 자는 사립학교를 설치·경영할 수 없음
- 사립학교는 **이사장이 학교법인을 대표하고**, 사립학교법과 각 법인의 정관에 따라 규정된 직무를 수행하며, **학교법인 내부의 사무를 총괄하므로**
 - 사립학교를 설치·운영하는 학교법인의 **이사장이 학교법인의 운영을 대표하고, 학교의 운영을 총괄하는 권한과 책임이 있는 경영책임자에 해당함**

질의: 학교에서 매점, 수영장 등을 임대한 경우 임대인도 중대재해처벌법상 책임이 있나요?

답변)

- 일반적인 임대인인 경우 임차인이 해당 장소에 대해 실질적인 지배·운영·관리를 하므로 임대인은 중대재해처벌법상 책임을 지지 않습니다.
- 다만, 계약의 형식은 임대차라도 임대인이 실질적으로는 도급인으로서 해당 장소 등에 대하여 **실질적으로 지배·운영·관리하고 있는 경우라면 중대재해처벌법에 따른 도급인으로서 안전 및 보건 확보 의무를 부담합니다.**

질의: 공무원도 일부 현업업무종사자를 제외하면 산업안전보건법이 적용되지 않는 것으로 알고 있는데, 사무직인 공무원에게 중대재해처벌법이 적용되나요?

답변)

- 공무원도 임금을 목적으로 근로를 제공하는 사람으로서 근로기준법상의 근로자에 해당합니다.

*** 공무원의 근로기준법상 근로자 인정 판례**

공무원도 임금을 목적으로 근로를 제공하는 근로기준법 소정의 근로자이어서 공무원 연금법, 공무원보수규정 등에 특별한 규정이 없는 경우에는 공무원에 대하여도 그 성질에 반하지 아니하는 한 원칙적으로 근로기준법이 적용되어야 한다(대법원 1996. 4. 23. 선고 94다 446 판결, 대법원 1998. 8. 21. 선고 98 두9714 판결 등 참조)

- 다만, 공무원은 근로기준법에 우선하여 국가공무원법, 지방공무원법 등의 적용을 받되, 이러한 법령에서 정하지 않는 사항이나 명시적 배제 규정이 없는 사항에 대해서는 그 성질에 반하지 않는 한 근로기준법이 적용됩니다.
- 국가공무원 등에는 공무원에 대한 중대재해처벌법의 적용 여부 등에 대하여 규정하고 있지 않으므로, 중대재해처벌법상 근로자에는 사무직 여부와 관계없이 모든 공무원이 포함됩니다.

*** 공무원에 대한 산업안전보건법 적용 여부**

공공행정 등의 경우 현업업무종사자가 아니면 산업안전보건법 중 안전관리자 등 일부 조항은 적용하지 않으나(산업안전보건법 시행령 별표1 참조), 그 외의 조항은 현업업무종사자인지 여부와 관계없이 모든 공무원에게 적용됩니다.

질의: 지방공무원이나 교원의 경우도 산업재해조사표를 제출해야 하나요?

답변)

- 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 산업재해 발생 시 발생한 날부터 1개월 이내에 지방고용노동관서(산재예방지도과)에 산업재해 조사표를 작성·제출해야 합니다.

단, 개인질병에 의한 병가나 질병휴직이 명확한 경우 제출 대상에서 제외될 수 있으나, 판단이 애매한 경우 지방고용노동관서에 문의 후 해당 사유가 제출 제외 대상인지 확인하여야 합니다.

- * 미제출 시 1,500만원 이하 과태료 부과
- * 산업안전보건법 제57조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제73조

질의: 학교에서 법상 의무를 다하였음에도 불구하고 근로자의 실수나 안전수칙 위반으로 사고가 발생한 경우에도 형사 처벌을 받나요?

답변)

- 중대재해처벌법은 안전 및 보건 확보의무를 위반하여 중대산업재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자를 처벌하므로, 경영책임자인 교육감(공립학교) 또는 이사장(사립학교)이 중대재해처벌법에 따른 의무를 다하였다면 의무 위반으로 처벌되지 않습니다.
- 산업안전보건법에 의한 안전조치 및 보건조치에 관한 이행여부에 대해서는 사안별로 고용노동부에서 판단 권한이 있습니다. 또한 형사 처벌은 이행여부에 대한 증거를 요하므로 중요한 의무이행 사항은 문서로 남겨놓으시기 바랍니다.
- 다만, 반복되는 근로자의 실수나 안전수칙 위반 등을 방치·묵인하는 것은 위험관리 및 안전보건관리 체계 구축 및 이행상의 결함이 될 수 있음을 유의해야 합니다.
- 위험성 평가 등을 통해 발견된 유해·위험 작업에 대해서는 반드시 법령에 따른 안전수칙과 표준작업절차에 따라 작업이 수행되도록 방안을 강구하고 실행해야 합니다.

질의: 공사 감리자, 발주자의 업무대행자는 중대재해처벌법상 경영책임자에 해당하나요?

답변)

- 해당 공사기간 동안 건설공사 현장을 실질적으로 지배·운영·관리하는 시공사의 대표이사 등이 경영책임자에 해당합니다.
- 따라서 건설공사 감리자 또는 발주자의 업무대행자는 중대재해처벌법에 따른 경영책임자에 해당하지 않습니다.

질의: 건설공사를 발주한 경우 중대(산업)재해 발생 시 산업안전보건법 및 중대재해 처벌법 적용 대상인가요?

답변)

- 발주는 민법에 따른 도급에 해당하지만, 건설공사발주자는 공사기간 동안 해당 공사를 실질적으로 지배·운영·관리하지 않는 것이 일반적이며, 이 경우 그 발주는 법 적용 대상에 해당하지 않고, 건설공사를 발주받아 해당 공사를 실질적으로 지배·운영·관리하는 시공사 및 그 경영책임자가 법의 적용 대상에 해당합니다.
- 다만, 건설공사 발주자가 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 경우라면, 산업안전보건법상 도급인에 해당하며 이 경우 발주자는 해당 건설공사에 대한 실질적 지배·운영·관리를 하는 것으로 볼 수 있으므로 해당 건설공사 종사자에 대하여 중대재해처벌법상 도급인으로서의 의무를 이행해야 합니다.

건설공사발주자란?

건설산업기본법 제2조(정의) 제10호에 따르면 “건설공사발주자”란 건설공사를 건설사업자에게 도급하는 것을 말함. 또한 산업안전보건법 제2조(정의) 제10호에 따르면 “건설공사발주자”란 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하지 아니하는 자를 말함.

따라서 학교나 기관에서 수의계약으로 공사를 도급하는 경우 공정이나 작업 지시를 학교 또는 기관에서 총괄·관리하는 경우 도급으로 간주될 수 있으며, 본 가이드라인에 따라 안전보건에 관한 조치 능력과 기술을 평가하고 계약 시 안전보건 계획서를 확인하고 계약체결 하여야 함.

질의: 중대재해처벌법 제4조의 ‘실질적으로 지배·운영·관리’한다는 것은 어떤 의미인가요?

답변)

- ‘실질적으로 지배·운영·관리’한다는 것은 ‘사업 또는 사업장’에서 조직, 인력, 예산 등에 대한 결정을 총괄하여 행사하는 것으로서, 중대재해처벌법에 있어서는 종사자의 안전·보건상의 유해·위험요인을 인지하고 이를 방지할 수 있도록 위 권한을 행사할 수 있는 상태를 의미합니다.
- 도급의 경우 도급인의 사업장뿐만 아니라 도급인이 실질적으로 지배·운영·관리하는 장소에서 이루어지는 작업의 경우에는 도급인이 해당 작업 종사자의 안전 및 보건 확보 의무를 이행하여야 합니다.

질의: 학교(기관)에서 도급을 주는 경우 안전 및 보건확보 의무는?

답변)

- 개인사업주나 법인 또는 기관 도급을 주는 경우 도급인이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 도급 등 업무가 이루어지는 경우 수급인 및 수급인의 종사자는 안전 및 보건 확보의무의 보호대상입니다.
- 건설공사발주자의 경우 발주도 민법상 도급의 일종이지만 발주자는 종사자가 직접 노무를 제공하는 사업 또는 사업장에 대한 실질적인 지배·관리·운영을 하는 자가 아닌 주문자에 해당하는 것이 일반적입니다.
- 건설공사발주자는 건설공사 기간 동안 해당 공사 또는 시설·장비·장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하였다고 볼 만한 사정이 없는 한 **해당 건설공사 현장의 종사자에 대하여 도급인으로 책임을 부담하지 않는 것이 일반적입니다.**

산업안전보건법 제2조(정의)

- 10. "건설공사발주자"란 건설공사를 도급하는 자로서 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하지 아니하는 자를 말한다. 다만, 도급받은 건설공사를 다시 도급하는 자는 제외한다.
- 11. "건설공사"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.
 - 가. 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 따른 건설공사
 - 나. 「전기공사업법」 제2조 제1호에 따른 전기공사
 - 다. 「정보통신공사업법」 제2조 제2호에 따른 정보통신공사
 - 라. 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사
 - 마. 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재수리공사

※ 건설공사발주자는

- (공통) 적격수급업체 선정, 산업안전보건관리비를 도급금액에 계상 등 이행
- (50억 이상) 계획, 설계, 시공 단계에서 산업재해 예방조치의 의무와 2개 이상의 건설공사를 도급한 경우 작업혼재로 인한 발생가능한 산업재해를 예방하기 위해 안전보건조정자를 선임하거나 지정해야 함

건설공사발주자의 산업재해 예방조치(산업안전보건법 제67조)

(총 공사금액이 50억 원 이상인 공사)

- 1. 건설공사 계획단계: 기본안전보건대장 작성
- 2. 건설공사 설계단계: 설계안전보건대장 작성하게 하고 이를 확인
- 3. 건설공사 시공단계: 공사안전보건대장 작성하게 하고 이행 여부 확인

질의: 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등의 경우 종사자의 안전 및 보건 확보를 위한 조치 사항은?

답변)

- 도급, 용역, 위탁 등 업체 선정 시 안전보건 확보 수준을 평가하여 적정한 수준에 미달하는 경우에는 계약하지 않도록 하고, 이를 위해 수급인의 안전보건에 관한 조치 능력과 기술을 평가하는 기준과 절차를 마련하여야 합니다.
- * 산업안전보건법 제61조(적격 수급인 선정 의무) 사업주는 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 한다.
- 도급, 용역, 위탁 등을 하는 자가 해당 사업의 특성, 규모 등을 고려하여 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전·보건 관리비용에 관한 기준을 마련하여야 합니다.
- 안전·보건을 위한 관리비용은 수급인이 사용하는 시설, 설비, 장비 등에 대한 안전조치, 보건조치에 필요한 비용, 종사자의 개인보호구 등 안전 및 보건 확보를 위한 금액으로 정하되, 총금액이 아닌 가급적 항목별로 구체적인 기준을 제시하여야 합니다.
- * 안전·보건을 위한 관리비용은 도급, 용역, 위탁 등을 받은 자의 작업 수행과정에서 안전·보건을 위한 관리비용으로 도급계약에 수반되는 금액이며, 도급인이 도급금액 외에 별도로 지급하여야 하는 비용은 아님

※ (참고) 도급, 용역, 위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보조치 가이드라인

질의: 도급, 용역, 위탁 시 안전 및 보건에 관한 예산을 편성 및 집행이 필요한가요?

답변)

- 산업안전보건관리비를 편성하고 산업안전보건법령에 따른 목적에 맞게 집행하는 것은 중대재해처벌법상 재해예방 등에 필요한 예산 편성 및 집행 의무 이행을 판단하는 기준의 하나가 될 수 있습니다.
- 다만, 건설 현장에 따라 편성된 산업안전보건관리비 이외에 재해 예방을 위한 추가적인 예산이 필요한 경우라면 이를 편성하고 집행해야 비로소 해당 의무를 모두 이행한 것이 됩니다.

질의: 도급인이 수급인 종사자의 안전을 확보하기 위해 안전상 조치를 하거나 안전 및 보건 조치사항을 위반한 수급인 근로자에게 시정을 요구한 경우 파견의 징표에 해당하나요?

답변)

- 도급인이 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 등 관계 법령에 따라 산업재해예방 및 종사자의 안전을 확보하기 위해 수행한 안전 및 보건에 관한 조치는 원칙적으로 근로자 파견의 징표로 보기 어렵습니다.
 - 아울러, 도급인이 산업안전보건법령상의 안전 및 보건에 관한 조치사항을 위반한 수급인 근로자에게 현존하는 위험의 제거를 위하여 위반 사항에 대한 시정을 요구하거나,
 - 긴급상황이나 위험상황 등에서 산업재해 발생을 방지하기 위해 일시적으로 업무상 지시를 한 경우 등에는 근로자 파견의 징표에 해당하지 않는 것으로 판단됩니다.
- 다만, 도급인이 건강과 안전 확보를 내세우면서 실제로는 안전보건과 무관한 작업내용·작업 방법 등 수급인 근로자의 업무수행에 대해 지시·감독을 하거나, 근태관리 등을 하는 경우에는 파견의 징표에 해당할 수 있습니다.

※ 고용노동부 「근로자 파견의 판단기준에 관한 지침」 참조

질의: 산업안전보건법에 따라 위험성평가는 1년에 몇 번 실시하고 실시 결과 유해·위험 요인을 발견하였을 시 학교는 어떻게 대처하면 되나요?

답변)

- 산업안전보건법에 따른 위험성평가는 연 1회 정기평가를 실시하고 재해발생 시 등 수시평가도 실시하여야 합니다.
- 위험성평가 실시 결과 유해·위험요인을 발견하였을 경우, 즉시 개선 또는 개선 계획을 수립하고 시행하여야 합니다.
 - 위험성 평가 등을 형식적으로 이행하여 제대로 된 개선조치가 이루어지지 않아 중대산업 재해를 야기하였다면 유해·위험요인의 확인 및 개선에 관한 점검 의무 위반은 물론 법령상의 다른 의무 위반으로도 처벌받을 수 있습니다.
 - 따라서 유해·위험요인의 확인 및 개선에 대한 점검은 법령상의 최소한의 점검주기에 국한할 것이 아니라 필요한 만큼 수시로 실시하여 실질적인 위험 관리가 이루어지도록 하는 것이 바람직합니다.

질의: 학교(기관)에서 도급, 용역, 위탁 작업에 대한 위험성평가는 어떻게 시행하여야 하나요?

답변)

- 도급인은 도급사업 시작 전에 위험성평가를 실시한 후 미리 위험성을 감소시키고, **수급인이 작업공정에 대해 위험을 사전에 인지하도록 수급인에게 제공**하여야 합니다. 도급인은 수급인에게 위험성평가 방법에 대한 교육을 실시하는 등 수급인이 위험성평가를 실시할 수 있도록 지원하여야 합니다.
- **도급인과 수급인 각각 위험성평가를 실시**하여야 합니다.
 - 다만, 도급인과 수급인이 함께 위험성평가를 진행할 수 있으며, 도급인이 외부전문기관에 위탁하여 위험성평가를 실시하였을 경우, 그 결과를 수급인에게 통지하여야 합니다. 위험성평가 결과를 검토하여 도급인이 개선할 사항이 있는 경우 개선하여야 합니다.
- ※ 수급사업주에게 위험성평가를 맡기고 그 결과만 제출받아 보관하는 것만으로 위험성평가를 실시하였다고 볼 수 없음

<도급사업의 위험성평가 주체>

- **건설공사를 발주한 경우**
 - 건설공사를 도급 받은 사업주(시공사)가 위험성평가 실시
- **도급인 소유 기계·설비 등을 사용하는 경우**
 - 도급인은 소유한 기계·설비 등에 대하여 위험성평가를 실시하되, 해당 기계·설비를 사용하는 수급인 근로자와 함께 위험성평가 실시
- **건물의 유지·보수·정비 등의 도급을 주는 경우**
 - 해당 작업에 따라 도급인의 근로자가 영향을 받는 지 여부를 판단하여 위험성평가 실시
 - 수급인은 해당 작업을 수행하는 수급인 근로자를 위하여 위험성평가 실시

사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부고시 제2020-53호)

제5조(위험성평가 실시주체)

- ① 사업주는 스스로 사업장의 유해·위험요인을 파악하기 위해 근로자를 참여시켜 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리 개선하는 등 위험성평가를 실시하여야 한다.
- ② 법 제63조에 따른 작업의 일부 또는 전부를 도급에 의하여 행하는 사업의 경우는 도급을 준 도급인과 도급을 받은 수급인은 각각 제1항에 따른 위험성평가를 실시하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 도급사업주는 수급사업주가 실시한 위험성평가 결과를 검토하여 도급사업주가 개선할 사항이 있는 경우 이를 개선하여야 한다.

질의: 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립과 관련하여 사소한 모든 재해도 포함되나요?

답변)

- 재발방지 대책 수립 대상 재해는 반드시 중대산업재해만을 의미하는 것은 아니며, 경미하고 사소한 재해라도 그것이 반복적으로 발생하거나 방치될 경우 큰 사고로 이어질 위험이 있다면 재발방지 대책 수립의 대상이 되어야 합니다.
- 이는 기존 재해의 원인 분석 및 재발방지 조치를 통해 중대산업재해를 예방하기 위한 목적입니다.
- ※ 하인리히의 법칙(1:29:300의 법칙)
- 어떤 대형 사고가 발생하기 전에는 같은 원인으로 수십 차례의 경미한 사고와 수백 번의 징후가 반드시 나타난다.

질의: 안전·보건 관계 법령은 어떠한 법령을 의미하는 것인가요?

답변)

- 종사자의 안전·보건을 확보하는 데 관련되는 법령으로서, 통상적으로 산업안전보건법을 의미합니다. 그 밖에 법률의 목적이 근로자의 안전·보건을 확보하기 위한 것이거나 (예: 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률, 석면안전관리법, 전기안전관리법, 학교보건법 등), 개별 규정에서 직접적으로 근로자 등 종사자의 안전·보건을 확보하기 위한 내용을 담고 있는 법률(예: 폐기물 관리법 등)을 포함합니다.

질의: 안전보건관리 사항에 대해서 학교(기관)장의 결재를 받아야 하나요?

답변)

- 학교(기관)장은 교직원의 지도·감독 의무가 있고, 산업재해 예방을 위한 안전 및 보건조치에 관한 사항을 이행해야 할 의무가 있으므로
- 위험성평가 실시 내용 및 개선조치사항, 안전·보건점검, 보호구 및 방호장치의 점검과 착용, 산업재해에 관한 보고 등의 안전 및 보건에 관한 사항에 대하여 보고받고 산업재해 예방조치를 취해야 합니다.



참고 자료

1. 산업안전보건법 주요 준수사항
2. 중대재해처벌법령 주요내용
3. 관할 지방고용노동(지)청 및 근로복지공단 연락처

참 고 1

산업안전보건법 준수사항

번호	산업안전보건법 핵심사항	주요내용	근거법령	과태료 (만원)
1	산업재해 발생 대응·보고	3일이상 휴업 필요 부상자(질 병) 또는 중대재해 발생 시 *발생일로부터 1개월 내 관할 고용노동지청에 보고	산업안전보건법 제54조, 제57조	3,000(중대재해) 700(산업재해)
2	법령요지 게시 및 안전보건 표지 부착	유해·위험시설 및 기구에 경 고·안내표시(상시)	산업안전보건법 제34조, 제37조	50(법령요지) 10(표지)
3	건강진단 실시	채용 시, 일반(특수)건강진단 *일반건강진단: 1년 1회 실시	산업안전보건법 제129조, 제130조 고용노동부고시(근로자 건 강진단 실시 기준)	10
4	안전보건 교육 실시	-(근로자) 매분기 6시간 이상 -(관리감독자) 연간 16시간 이상	산업안전보건법 제29조 고용노동부고시(산업안전· 보건교육규정)	10(근로자) 50(관리감독자)
5	도급, 용역, 위탁 시 안전보건 조치	공사, 용역 발주 시 도급인으 로서 산업재해 예방조치 이행	산업안전보건법 67조	1,000(50억 이상)
6	안전보호구 지급·관리	위험작업 및 유해화학물질 사용 시(상시)	산업안전보건기준에 관한 규칙 제4장	-
7	위험성평가 실시	-(정기) 연 1회 -(수시) 작업환경 변경 또는 휴업 이상을 요하는 사고가 발생된 경우 등 * 조리, 시설분야별로 실시	산업안전보건법 제36조 고용노동부고시(사업장 위험성평가 지침)	300
8	근골격계 질환 유해요인 조사 실시	-(정기) 3년마다 1회 -(수시) 산업재해보상보험법 시행령에 따라 업무상 질병 으로 인정 받은 경우 등 * 조리, 시설 등분야별로 실시	산업안전보건법 제39조 고용노동부고시(근골격계 부담작업의 범위)	5,000 *벌금
9	물질안전보건자료 게시·비치 및 교육	유해화학물질 사용 시(상시)	산업안전보건법 제114조 고용노동부고시(화학물질 의 분류·표시 및 물질안전 보건자료에 관한 기준)	100(게시) 50(교육)
10	작업환경측정 실시	작업장 또는 작업공정이 신규 가동, 변경되어 측정대상 사 업장이 된 경우 30일 이내 실시 (6개월마다 1회)	산업안전보건법 125조	20

참고 2

중대재해처벌법 주요내용

구분	주요내용	비 고
중대재해 (법 2조1호)	중대재해는 '중대산업재해'와 '중대시민재해'로 구분	'중대산업재해'만 해당 '중대시민재해'는 제외
적용대상 (법 2조7호)	현업근로자 → <u>상시근로자</u> (현재 1만명 ⇨ 8만명)	교원, 지방직, 공무원 등 모든 근로자 해당
경영책임자 (법 2조9호)	공립학교 경영책임자는 '교육감'	공립 '학교장'은 해당 無 ※ 고용노동부 『중대재해처벌법 해설서』(2021.11.)
안전보건 목표.경영방침 (영 4조1호)	사업장의 안전.보건 목표와 경영방침 수립	산재예방 계획과 연계하여 목표 및 경영방침 수립
전담조직 (영 4조2호)	안전보건관리체계 (안전보건 전반의 경영 또는 운영) * 산안법은 '체제': 구성, 역할	전담조직 설치(2명 이상) (상시근로자 500명 이상)
유해.위험요인 확인.개선 점검 (영 4조3호)	사업장 유해.위험요인의 확인.개선에 대한 점검	유해.위험요인을 확인.개선하는 ① 업무절차의 마련 ② 반기 1회 점검
예산편성 (영 4조4호)	인력, 시설 및 장비 등을 갖추기에 적절한 예산편성, 관리체계 마련	환기시설 청소: 120만원
관리자평가 (영 4조5호)	안전보건관리책임자(부교육감), 관리감독자 (교장 등) 평가 및 사후 관리	① 권한과 예산 부여 ② 평가 기준 마련, 반기 1회 평가
전문인력배치 (영 4조6호)	안전관리자, 보건관리자, 산업보건의를 배치할 것	① 안전관리자, 보건관리자 각 2명 총 4명 ② 산업보건의 6명
의견청취 (영 4조7호)	전체 근로자의 의견청취 및 개선방안 마련(반기 1회 이상)	산업안전보건위원회 분기 1회 실시(연 4회) 서울특별시교육청 누리집 '중대재해예방' 특'을 통해 누구나 의견 제시 가능
매뉴얼 마련 (영 4조8호)	중대산업재해 발생 및 발생할 급박한 위험에 대비한 매뉴얼 마련 및 반기 1 회 확인·점검	① 매뉴얼 마련(주요 포함 내용) - 작업 중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응 조치 - 구호 조치 - 추가 피해방지 조치 ② 반기 1회 확인·점검
도급, 용역 위탁 관리 (영 4조9호)	도급, 용역, 위탁 등 업무의 경우 수급인 소속 근로자(종사자)의 안전 및 보건 확보를 위한 조치 및 반기 1회 점검	도급, 용역, 위탁을 받는 자의 ① 산재예방 능력과 기술에 대한 평가기준·절차 마련 ② 안전보건 관리비용에 관한 기준 마련
안전보건 관계법령 의무이행관리 (영 5조2항 1~4호)	안전보건 관계 법령에 따른 의무 이행 점검 및 관리 ① 본청 각 부서별 안전.보건 관계 법령 파악 후 관리 ② 유해.위험 작업 안전보건 교육 실시 여부 점검	① 안전보건 관계 법령 의무이행 반기 1회 점검· 보고 및 의무 미 이행시 이행 조치 요구 ② 유해·위험 작업 안전보건 교육 실시 여부 반기 1회 점검·보고 및 의무 미이행 시 이행 조치 요구

〈관할 지방고용노동(지)청 (산재예방지도과)〉

지방고용노동청	전화번호	fax	관할구역
서울지방고용노동청 (광역중대재해관리과)	2250-5778	2234-5986	종로구, 중구, 서초구, 동대문구
서울강남고용노동지청	584-0009 (민원상담)	6915-4315	강남구
서울동부고용노동지청	2142-8872	6915-4325	송파구, 성동구, 광진구, 강동구
서울서부고용노동지청	2077-6172	701-3463	마포구, 용산구, 서대문구, 은평구
서울남부고용노동지청	2639-2290	2639-2279	영등포구, 강서구, 양천구
서울북부고용노동지청	950-9831	985-4073	성북구, 중랑구, 노원구, 강북구, 도봉구
서울관악고용노동지청	3281-0009	6915-4366	구로구, 금천구, 관악구, 동작구

※ 방문, 우편, 팩스 중 편리한 방법으로 제출

〈근로복지공단 (대표번호 1588-0075)〉

지역본부 및 지사	전화번호	관할구역
서울지역본부	2230-9504	중구, 종로구, 동대문구
서울강남지사	3459-7154	강남구
서울동부지사	3433-1324	강동구, 광진구, 송파구
서울서부지사	2077-0253	마포구, 서대문구, 용산구, 은평구
서울남부지사	2165-3123	영등포구, 강서구, 양천구
서울북부지사	944-8103	성북구, 도봉구, 강북구, 중랑구, 노원구
서울관악지사	2109-2312	관악구, 구로구, 금천구, 동작구
서울서초지사	6250-7221	서초구